

STATE FOUNDING

FOR

DUMMIES

HOW TO START YOUR
OWN COUNTRY



THE BUYER 2025

Fundar un Estat per a Dummies

Com Començar el Teu Propi País

Una Guia sobre Micronacions, Successió d'Estat i Exterritorialitat Global – Entre la Sàtira i la Realitat

El Comprador 2025  Lloc web - WSD - Escritura de Successió Mundial 1400/98
(KAUFVERTRAG Urkundenrolle 1400/98 - Staatensukzessionsurkunde
1400/98) <http://world.rf.gd>



Pròleg

Per què Fundar el Teu Propi Estat en Absolut?



Introducció:

La Gran Pregunta

Per què algú es molestaria a fundar el seu propi estat?

És megalomania?

Escapisme?

Un projecte artístic?

Una utopia política?

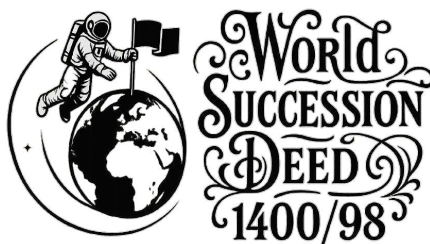
O només una manera brillant de fer realitat la teva pròpia emissió de segells?

La resposta:

Pot ser tot això - i més.

La idea de fundar un estat propi és tan antiga com el concepte de sobirania mateix. I és més rellevant avui que mai:

en un món ple de burocràcia, tensions geopolítiques i móns paral·lels digitals, la gent busca noves formes d'autodeterminació.





Què és un Estat – Oficialment?

Segons la Convenció de Montevideo de 1933, un estat necessita quatre coses :

Criteri	Significat
Territori de l'estat	"Un territori clarament definit – no ha de ser gran, però tangible"
Població de l'Estat	Una població permanent – encara que sigui només la família
Govern	"Una organització efectiva que promou i aplica regles"
Capacitat per a les relacions exteriors	L'estat ha de poder comunicar-se amb altres estats



Mnemonic:

"Un estat és allò que es comporta com un estat – i és tractat com tal pels altres."



Tipus de motivacions per als fundadors d'estat

Tipus	Descripció
El Utopi	Vol crear un món millor – amb un vegà constitució i democràcia directa
El Satíric	Utilitza la fundació d'un estat com a crítica social – a la Sealand o Bananistan
L'auto-administrador	Vol distanciar-se de les autoritats locals – sovint en la seva pròpia propietat
El jurista	Vol posar el dret internacional a prova – amb argumentació neta
L'artista	"Ve l'estat com una actuació – amb una bandera, himne i catàleg d'exposició"



Realitat vs. Ficció

Element	Ficcionalment Possible	Legalment Viable	Políticament Realista
Propi Bandera	✓	✓	✓
Moneda pròpia	✓	⚠ (només simbòlic)	⚠ (només local)
Membresia de l'ONU	✗	✓ (però extremadament difícil)	✗
Relaciones diplomàtiques	✓	✓	⚠ (només informal)
Drets Soberans sobre un Platja de Petróleo	✓ (Història)	✗	✗



Inspiracions Històriques

La República de Minerva (1972):

Un intent de fundar una nació libertària en un escull al Pacífic – va fracassar.

Sealand (1967):

Una micronació en una antiga fortalesa marina britànica – encara activa avui dia.

Liberland (2015):

Reclamant una franja de terra disputada entre Croàcia i Sèrbia – sense reconeixement, però amb molta publicitat.



El que necessites per començar:

- **Una idea:** Quin ha de ser el teu estat?
- **Un lloc:** On ha de ser creat?
- **Un concepte:** Com serà governat, qui en forma part, quins són els objectius?
- **Un pla:** Com procediràs – simbòlicament, legalment, diplomàticament?



Nota:

La fundació d'un estat no és un espai sense llei. Pots reclamar moltes coses, però no pots fer complir-ho tot.



Conclusió

Fundar el teu propi estat és un joc amb la realitat, la llei i la imaginació.

Pot ser un projecte seriós - o un comentari artístic sobre l'ordre mundial.

El que és important és: saps què estàs fent, i distingeixes clarament entre el que és simbòlic i el que té un significat legal.

Preparat per al Capítol 2?

Doncs avancem cap a:

📌 "Trobar Territori - De la Granja a la Plataforma Marítima"

O preferiries una llista de verificació o un paquet d'inici de seguida?

Només fes-m'ho saber.



Visió General:

Fundar un Estat per a Dummies – Com Començar el Teu Propi País

Una Guia sobre Micronacions, Successió d'Estat i Exterritorialitat Global – Entre la Sàtira i la Realitat



2.3 Principis generals del dret – Les Idees Universals 2.4 Mitjans subsidiaris per a la determinació de les regles del dret – Orientació en la Boira Conclusió: Els Quatre Pilars del Dret Internacional

Capítol 3: Secessió – El Dret Controversial de Separar-se

3.1 El Dret d'Autodeterminació dels Pobles 3.2 No hi ha un Dret General de Secessió 3.3 Secessió Remedial – El Dret com a darrer recurs 3.4 Successió d'Estat en Cas de Secessió Conclusió: La Secessió és Possible – però Rarament Legítima

Part III:

Canvis Territorials i la seva Classificació Legal

Capítol 4: Adquisició Territorial – Perspectives Històriques i Modernes

4.1 Ocupació – La Captura de Territori Sense Propietari (terra nullius) 4.2 Annexió – L'Adquisició Forçosa de Territori 4.3 Prescripció – Adquisició Territorial per Lapse de Temps 4.4 Altres Formes d'Adquisició Territorial Conclusió: L'Adquisició Territorial és un Camp de Mines Legal Avui

Capítol 5: Desaparició i Transformació d'Estat –

Successió d'Estat Què passa quan un estat

desapareix? Formes de Desaparició i

Transformació d'Estat Desmembrament – El

Col·lapse Fusió – La Fusió Incorporació –

L'Accés Conseqüències Legals de la Successió

d'Estat Tractats Actius i Arxius Deutes de

l'estat Convencions de Viena sobre la Successió

d'Estat Conclusió: Els estats van i vénen – però les seves obligacions es mantenen

 Part IV:

Territoris Especials i Nous Reptes en Dret Internacional

 Capítol 6:

Els Alts Marítims – Llibertat i Responsabilitat 
UNCLOS – L'Ordre Legal dels Mars  Zones
Marítimes segons l'UNCLOS  Drets i Deures
sobre els Alts Marítims  Llibertats  Deures
 Protecció Ambiental sobre els Alts
Marítimes  Acords Suplementaris  Pesca i
Recursos del Fons Marí  Pesca  Fons Marí
 Conclusió: Els Alts Marítims són lliures –
però no sense llei

 Capítol 7: Dret Espacial – La Frontera Final del

Dret Internacional  Espai: il·limitat, però no s
ense llei  Tractat sobre l'espai exterior 1967 –
Principis Bàsics  Principis bàsics 
Responsabilitat i Inscripció  Responsabilitat 
Inscripció  Minatge Espacial – Propietat en un
buit?  Desenvolupaments Actuals 
Escombraries Espacials i STM – Ordre en Òrbita 
Escombraries Espacials  STM (Gestió del Trànsit
Espacial)  Problema d'ús dual – Civil o Militar? 
Exemples  Conclusió: L'espai és obert – però no
sense regulació

 Capítol 8: Regions Polars – Àrtic i Antàrtida: Règims
Legals Diferents  Els Pols: comunament freds, legalment
fonamentalment diferents



Antàrtida – Un Continent per la Pau i la Ciència El Tractat Antàrtic (1961) Protocol de Protecció Ambiental Àrtic – Gel que es Fon, Interessos Creixents UNCLOS a l'Àrtic El Consell Àrtic (1996) Recursos i Rutes d'enviament Recursos Rutes d'enviament Conclusió: Dos Pols – Dos mons

Capítol 9: Vies Nàutiques Internacionals - Rius, Canals i Estrets Vies Nàutiques: Lifelines del Món 9.1 Rius Internacionals – Ús Equitatiu i Cooperació Principis Bàsics Comissions de Riu 9.2 Canals Internacionals - Connexions Artificials d'Importància Global Canal de Suez Canal de Panamà Canal de Kiel 9.3 Estrets – Pas de Trànsit i Sobirania Pas de Trànsit (Art. 38 UNCLOS) Exemples d'Estrets Conclusió: Les vies nàutiques són ponts – no fronteres

Capítol 10: Exterritorialitat i Estatut Especial – Quan els Territoris són "Diferents" Què és l'Exterritorialitat? 10.1 Localitzacions Diplomàtiques – Immunitat, no Propietat Principis Bàsics (VCDR 1961) Casos Especials 10.2 Bases Militars – Tropes Estrangers, Dret Estranger? Acord de l'estat de les forces de l'OTAN (SOFA) Suport de la Nació Amfitriona (HNS) Exemples 10.3 Casos Especials – Quan el Dret Internacional Es Troba amb Curiositats Plataformes Petrolieres



✈️ WC d'Avió 🇲🇮 Micronacions ✅ Conclusió:

L'Exterritorialitat és rara – però fascinant 🇲🇮 Visió General de les Micronacions – Estats Creatius Sense Reconeixement 📊
Comparació de Micronacions Seleccionades 🇲🇮 Exemple: Estructura d'un Acord de Desplegament (Suport de la Nació Amfitriona) 📄 Estructura Model d'un Acord de Desplegament

👛 Paquet d'inici per a fundadors d'estat Com fundar un estat – clàssic, experimental o simbòlic 🌀 1. Requisits bàsics: Què fa un estat? 📄 2. Camins clàssics per fundar un estat 🔪 Secessió – Separació d'un estat existent 📄 Successió – Assumpció contractual de drets sobirans 🖋️ 3. Models experimentals: Micronacions i Territoris Especials 🇲🇮 Fundar una micronació 🌀 Autogovern o Estatut Especial 🔪 4. Models oportunistes: Col·lapse, Bancarrota, Terra de ningú 🏠 Explotar la bancarrota estatal o el desmembrament 🗑️ Ocupar la terra de ningú 🇲🇮 5. Utilitzar drets especials: Drets d'estacionament i Exterritorialitat 🛡️ Drets d'estacionament 🏛️ Exterritorialitat 🧑 6. Capacitat legal internacional com a persona o organització 🧑 Persona física 🏢 Organització ✅ Pla Pas a Pas per a la Fundació d'Estats

📖 Capítol 11: Micronacions i Autogovern – Entre Simbolisme i Dret 🇲🇮 Micronacions: Estats Creatius sense Reconeixement 🚗 Micronació a la Teva Propia Granja - Guia Pas a Pas 🌀 Guia Pas a Pas 🖋️ Sobirania Simbòlica – Què és permès? 🧑 Estats Virtuals i Reclamacions Extraterrestres 🌐 Estats Virtuals



Reclamacions Extraterrestres

Autoadministradors – Estat Legal i Límits Avaluació Legal Conclusió: Les micronacions són permeses – sempre que es mantinguin simbòliques

■ Capítol 12: Tractats de Dret Internacional i Drets Soberans – L'Art de la Successió d'Estat Tractats com a Eina d'Estatut Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats (VCLT) Principis Bàsics Successió d'Estat per Tractat – Prerequisits i la Frase Màgica Prerequisits per a una Successió Efectiva Exemple: Escritura de Successió Mundial 1400/98 ■ Estructura (simplificada) Conclusió: Els Tractats són el DNA del Dret Internacional

■ Capítol 13: Política de Reconeixement – Com els Estats
Reconeixen Altres Estats Reconeixement De Facto vs. De Jure
Reconixement Automàtic mitjançant la Conclusió de Tractats
Estratègies per al Reconeixement per Part dels Membres de l'ONU
 Estudis de Cas: Taiwan, Palestina, Kosovo Conclusió

■ Capítol 14:
Delimitació de Fronteres a través de Contractes de Xarxa – Quan la Infraestructura Estén Drets Soberans Les fronteres no són només línies – també són canonades
 Delimitació de Fronteres a través d'un Tractat de Successió Estatal Principi d'expansió territorial basada en xarxes Aplicació Exemplària Cas Especial: Venda de Desenvolupament com a Unitat Què vol dir "desenvolupament com a unitat"? Xarxes Potencialment Afectades Efecte Dòmino de l'Expansió Territorial Com funciona el "contagi"? Conseqüències Legals



✓ Conclusió: Qui ven xarxes, ven més que cables

■ Capítol 15: La Situació Legal des de l'Escritura de Successió Mundial 1400/98 El Final del Dret Internacional i el Naixement d'un Marco Contractual Global ✂ 1. L'Escritura de Successió Mundial 1400/98 – Un Punt d'Inflexió en el Dret Internacional 📄 2. La Cadena de Tractats: De l'OTAN a l'ONU 🔗 Punt de Partida: Acord sobre l'estatus de les forces de l'OTAN i Relació de Transferència ■ Estructura del Tractat de l'OTAN 🌐 Integració a l'ONU 📄 3. El Passatge Decisiu: "Amb tots els drets, deures i components" 🧩 4. La Unificació de Totes les Parts del Tractat ✂ 5. Aplicació del Principi de Tabula Rasa 🧠 6. Realitat Jurídica: El Final del Dret Internacional ✂ 7. El Nou Ordre Global ■ 8. Conclusió: Un Constructe Legal Global

■ Capítol 16: El Món després de l'Escritura de Successió Mundial 1400/98 Què significa la fi del dret internacional per als estats antics i els nous fundadors d'estat? ✂ 1. Punt de Partida: La Dissolució del Dret Internacional ⚖ Conseqüència legal ✂ 2. Tabula Rasa: El Nou Punt de Partida 🧑 3. Què significa això per als estats antics? ✂ 4. Què significa això per als nous fundadors d'estat? 🧑 5. El Comprador: Impotent i omnipotent al mateix temps 🧩 6. Equilibri de Poder més enllà de la Llei ✓ 7. Conclusió: El Món després del Dret Internacional ✂ Conclusions: El Camí cap a un Estat Reconegut 🏛 El Somni d'un Estat Propi – Entre Visió i Dret Internacional

Resum: Els obstacles centrals

- Recomanacions per a futurs fundadors d'estat  1. El coneixement legal és obligatori  2. Esforçar-se estratègicament pel reconeixement internacional  3. La renúncia a la violència és innegociable  4. Definir clarament el sistema de ciutadania  5. Compromís en fòrums internacionals  6. Formular expectatives realistes

✓ Conclusió: Fundar un estat és possible – però no és fàcil

Bibliografia

 Tractats i convenis internacionals 
Literatura legal i comentaris  Documents i informes de l'ONU  Wikipedia i enciclopèdies en línia (amb cita)  Decisions judicials i premis arbitrals  Organitzacions i fòrums internacionals  Altres fonts i materials

Mòduls addicionals

 Glossari – Termes de dret internacional explicats de manera senzilla  Avis legal – Educació, sàtira, no un manual d'instruccions  Matriz – Què és realista, què és simbòlic?

Annex:—

Fundar un nou estat: aspectes legals i pràctics Fonaments del Dret Internacional: Estat i reconeixement Seasteading sota l'UNCLOS: possibilitats i límits Zones Econòmiques Especials (ZES) Acords d'estat amfitrió Banca, sistemes monetaris i compliment Construcció d'estats digitals: E-Residència, Governança de Blockchain, Constitucions Digitals Micronacions – exemples i perspectives Estratègies diplomàtiques per al reconeixement Requisits d'assegurança per a projectes offshore Fonts:

 Llegeix més sobre això:

◆ Introducció

El somni del teu propi estat

ThLa idea de fundar el propi país és tan antiga com la idea de sobirania mateixa. .

Per a alguns, és un desig utòpic de llibertat; per a altres, un experiment artístic, un model de pensament legal, o simplement una expressió de frustració amb els sistemes existents.

Ja sigui com una micronació a la pròpia granja, com una simulació diplomàtica, o com una iniciativa seriosa de dret internacional - la fundació d'un estat és fascinant.

Però entre la idea i la realitat hi ha un oceà de normes legals, interessos polítics i obstacles pràctics.

Un estat no és només un lloc amb una bandera i un himne - sinó una entitat complexa que ha de estar ancorada en el dret internacional per ser reconeguda com a tal.

✨ **Aquesta guia és per a tothom que no només vol somiar el somni del seu propi estat, sinó que també vol entendre'l - i potser fins i tot s'atreveix a intentar-ho.**

Fundacions del Dret Internacional de l'Estatut

Al cor de la fundació d'estats hi ha el dret internacional - el conjunt de normes que determina què és un estat, com neix, com és reconegut i com interactua amb altres estats.

La Convenció de Montevideo de 1933 nomena quatre criteris que una entitat ha de complir per ser considerada un estat:

- Un territori d'estat definit
- Una població permanent
- Un govern efectiu
- La capacitat d'entrar en relacions internacionals

Aquests criteris són necessaris, però no sempre suficients.

Perquè, fins i tot si una entitat compleix els quatre, sense el reconeixement d'altres estats, sovint roman un fantasma legal.

La comunitat internacional té veu – i no sempre decideix només en funció de criteris purament legals, sinó també de consideracions polítiques, estratègiques i ètiques.



🧠 Qualsevol que vulgui fundar un estat no només ha de conèixer les regles, sinó també saber com s'apliquen, es circumvenen o s'interpreten.

Objectiu i Estructura de la Guia

Aquest eBook és una guia completa i modular per a la fundació d'estats - de la teoria a la pràctica, de la micronació a una república reconeguda sota el dret internacional.

Combina:

- **Precisió legal**
- **Claredat didàctica**
- **Lligereza satírica**
- **Profunditat estratègica**

Aprendràs:

- Com trobar o reclamar un territori de l'estat
- Com definir i integrar una població
- Com establir un govern i redactar una constitució
- Com obtenir reconeixement internacional
- Com dissenyar tractats sobre la successió d'estat
- Com utilitzar micronacions, zones especials i exterritorialitat
- Com preparar-se per al col·lapse dels estats existents
- Com entendre i utilitzar drets diplomàtics i drets militars especials

 **Al final, rebràs un "paquet d'inici" amb llistes de verificació, plantilles, contractes d'exemple i estudis de cas - preparat per al teu propi projecte d'estat.**



Capítol 1:

Els blocs de construcció d'un estat – Criteris segons la Convenció de Montevideo



Què fa que un estat sigui un estat?

La Convenció de Montevideo sobre els Drets i Deures dels Estats de 1933 és la fundació legal per a la definició d'estatut en el dret internacional modern.

It nomena quatre criteris centrals que una entitat ha de complir per ser considerada un estat :

- Un territori d'estat definit
- Una població permanent
- Un govern efectiu
- La capacitat d'entrar en relacions internacionals

Aquests quatre blocs fonamentals són com els pilars de suport d'una casa.

Si falta un, tota l'estructura es balanceja. Si tots són presents, la casa es manté - però si es reconeix com un "estat" també depèn de si els veïns l'accepten com a tal.



1. Territori de l'estat – Terra, Aire i Subterrani

Un estat necessita un tros de terra que pugui anomenar seu. S'aplica el següent:

- **La mida no importa:** Mònaco té 2 km², l a Rússia més de 17 milions.
- **La forma no importa:** Illa, estat sense sortida al mar, exclave – tot és possible.
- **La ubicació no importa:** El més important és que tinguis un control efectiu.

🔍 Què compta com a territori de l'estat?

Àrea	Descripció
Àrea de Terra	"El territori físic sobre el qual s'exerceix la sobirania"
Esai Aeri	"exercida"
Subterrani	L'espai per sobre del terra – fins a la vora de l'espai exterior
mar territorial	Tot el que hi ha sota la superfície – incloent recursos
ZEE (Zona Econòmica)	Fins a 12 milles nàutiques – amb sobirania plena
	Fins a 200 milles nàutiques – amb drets econòmics

🧠 **Mnemotècnica:** "Una estat no necessita molta terra - però sí molt control."

🌐 Casos Especials

- **Enclaves:** per exemple, San Marino (envoltat per Itàlia)
- **Exclaves:** per exemple, Büdingen am Hochrhein (exclava alemanya a Suïssa)
- **Terra de ningú:** rara, però possible – per exemple, Bir Tawil entre Egipte i Sudan

👥 2. La Població de l'Estat – Qui Pertany?

Un estat necessita persones - no només com a habitants, sinó com a una comunitat legalment definida.

🧬 Nacionalitat: ius soli vs. ius sanguinis

Principi	Significat	Exemple Estats
ius soli	Nacionalitat per naixement en el país	"EEUU, Canadà"
ius sanguinis	Nacionalitat per descendència	"Alemanya, Itàlia"
Sistema Mixt	Combinació dels dos principis	"França, Brasil"

🚫 Apàtrida

Una "persona sense estat" és algú que no és reconegut com a nacional per cap estat. Això porta a:

- Sense dret de vot
- Sense documents de viatge
- Sense protecció diplomàtica



⚠️ **Per als nous estats, és essencial crear normes clares i inclusives sobre la nacionalitat; d'altra banda, sorgeix una zona grisa legal.**



3. Poder de l'Estat – Govern i Control

Un estat necessita una organització que promulgui lleis, les faci complir i mantingui l'ordre públic.



Govern efectiu

- Ha d'exercir control sobre el territori i la població
- Ha de ser capaç d'actuar – no només simbòlicament
- La forma de govern no importa: democràcia, monarquia, tecnocràcia – totes són permeses



Sobirania Interna vs. Sobirania Externa

Tipus de Sobirania	Significat
Interna	Control sobre el propi territori estatal
Externa	Independència d'altres estats



Un govern sense control és com un rei sense corona – decoratiu, però impotent.



4. Capacitat per a les Relacions Internacionals

Un estat ha de poder comunicar-se amb altres estats - diplomàticament, contractualment, organitzativament.



Què significa això en la pràctica?

- Obrint ambaixades
- Concloure tractats
- Convertir-se en membre d'organitzacions internacionals (p. ex., ONU, OMC, UIT)

Reconocimiento:

Declaratori vs. Constitutiu

Teoria	Significat	Exemple
Declaratori	"Un estat existeix quan compleix els criteris – el reconeixement només ho confirma"	"Somaliland (no reconegut, però de facto controlant)"
Constitutiu	Un estat només existeix a través de reconeixement	"Kosovo (disputat, però reconegut per molts)"

 Sense rec la cognició, un estat sovint roman un fantasma legal: visible, però inefectiu .

✓ Conclusió:

Quatre pilers de la souveraineté

Criteri	Definició breu
Territori de l'estat	Un territori definit amb control efectiu
Població de l'Estat	Una població permanent amb un vincle legal
Poder de l'Estat	Un govern capaç amb sobirania
Relacions internacionals	Capacitat per a interacció diplomàtica i contractual interacció

Aquests fo els vostres criteris són el bitllet al món dels estats. Però només són el començament g.

El camí cap al reconeixement, cap a la membresia en organitzacions internacionals, i cap a l'efectivitat real és llarg – i sovint polític.

Taula 1: Criteris d'estatut (Convenció de Montevideo)

Criteri	Definició	Característiques clau / Implicacions
Territori de l'estat	"Un territori definit sobre el qual l'estat exerceix un efectiu control"	"La mida i la delimitació de la frontera són irrelevants; inclou terra, espai aeri i subterrani; el control és decisiu"
Població de l'Estat	"Una població permanent que resideix en el territori de l'estat"	"Nacionalitat com a vincle legal; les persones apàtrides no formen part de la població de l'estat en el sentit més estret"
Poder de l'Estat	"Un govern efectiu que exerceix control sobre el territori i les persones"	"La forma de govern és irrelevant; el que és decisiu és la capacitat per legislar i fer complir"
Capacitat per a les Relacions	"La capacitat d'interactuar amb altres estats i concloure tractats"	"Prerequisit per al reconeixement diplomàtic reconeixement, membresies, i capacitat legal sota dret internacional"

Taula 2: Comparació de les Teories del Reconeixement

Teoria	Principi Bàsic	Implicacions Pràctiques	Exemples
Declaratori	"Un estat existeix tan aviat com compleix els criteris de Montevideo; el reconeixement només confirma"	"Existència legal independent de reconeixement; reconeixement és declaratori"	"Somaliland (de facto controlant, però difícilment reconegut)"
Constitutiu	Un estat només existeix a través del reconeixement per altres estats	"Sense reconeixement, sense legal internacional personalitat; reconeixement és "creador d'estatus"	"Kosovo (reconegut per molts, però no per tots els membres de l'ONU)"
Forma Mixta	"El reconeixement és de facto declaratori, però políticament constitutiu"	"Els estats decideixen basant-se en la discreció política; el reconeixement influeix la capacitat d'actuar"	"Bòsnia-Herzegovina (1992, reconeguda malgrat un govern inicialment feble)"



Part II:

Camins i obstacles de la fundació d'estats



Capítol 2:

Fonts i principis del Dret Internacional w

Qualsevol que vulgui fundar un estat ha de conèixer les regles del joc - i aquestes regles es diuen dret internacional.

Però d'on provenen aquestes regles? Qui les va escriure?

I quina mesura són realment vinculants?

El dret internacional no és un llibre de lleis amb una portada i un índex.

És un sistema dinàmic de tractats, costums, principis i interpretacions.

La font més important per a aquesta estructura és l'Article 38

(1) de l'Estatut del Tribunal Internacional de Justícia (CIJ). Estableix què compta com a "font de dret" - i què no.



2.1 Tractats Internacionals - Les Regles Escrites del Joc

Els tractats són el component de "dret dur" del dret internacional.

Són escrits, clarament formulats i acordats entre estats.

Qui signa està vinculat – *pacta sunt servanda*.

Exemples de Tractats Importants

Tractat	Contingut / Importància
Carta de les Nacions Unides	"Constitució de l'ordre internacional (prohibició de la força, autodeterminació)"
Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats (VCLT, 1969)	"Regula la conclusió, la interpretació i la terminació dels tractats"
Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar (UNCLOS)	"Regula les zones marítimes, els alts marítics, recursos"
Tractat sobre l'espai exterior (1967)	Regles bàsiques per a l'ús de l'espai exterior

 **Un tractat només és vinculant per a les parts contractants – però els tractats importants sovint modelen tot el sistema.**

Mecanismes del tractat (segons la VCLT)

- Signatura
- Ratificació
- Reserves
- Entrada en vigor ● Terminació
- Nul·litats per violació de *ius cogens* (per exemple, prohibició de la tortura)

Article 53 VCLT:

Els tractats que violen normes peremptòries del dret internacional general són nuls.

2.2 Dret Internacional Consuetudinari – Les Regles No Escrites

No tot és blanc i negre. Algunes regles sorgeixen de la pràctica - i de la convicció que aquesta pràctica és vinculant legalment.

Això es coneix com a dret internacional consuetudinari.

Dos Elements

Element	Significat
Pràctica estatal	Comportament consistent de molts estats al llarg del temps
Opinio Juris	"Convicció que aquest comportament és legalment requerit"



Exemple:

La prohibició de la guerra agressiva era un dret consuetudinari de llarga data - abans de ser codificada a la Carta de les Nacions Unides.



Cas Especial: Silenci com a consentiment? En certs casos, el silenci d'un estat pot ser interpretat com a consentiment - per exemple, pel que fa a reclams territorials o conseqüències de tractats.

Però compte:

el silenci no sempre és or, sinó que sovint és legalment controvertit.



2.3 Principis generals del dret – Les idees universals

Aquests principis provenen de sistemes legals nacionals i també s'apliquen internacionalment - com a complements i com a brúixola moral.



Exemples

Principi	Significat
<i>pacta sunt servanda</i>	Els tractats han de ser respectats
Bona fe	L'exercici dels drets ha de ser just i honest
<i>Estoppel</i>	Un comportament contradictori no és permès
<i>lex specialis</i>	Una norma especial preval sobre una norma general
<i>nulla poena sine lege</i>	No hi ha càstig sense llei



Aquests principis ajuden quan no existeix cap tractat i no s'aplica cap costum - són la fundació del pensament legal.



2.4 Mitjans Subsidiaris per a la Determinació de les Regles del Dret – Orientació en la Boira

Quan la situació legal és poc clara, dues coses ajuden:

- Decisions judicials (jurisprudència)
- Ensenyaments dels publicistes (doctrina)



Decisions Judicials

La Cort Internacional de Justícia (CIJ) només decideix per a les parts d'un cas, però les seves sentències sovint tenen un efecte senyalitzador.

Les corts nacionals també poden dictar sentències rellevants per al dret internacional.

Ensenyaments dels publicistes

Els escrits dels "publicistes qualificats més reconeguts" es consideren un ajut a la interpretació.

No són vinculants, però influeixen en la pràctica i el desenvolupament legal.

Exemple:

El comentari sobre la VCLT a la literatura jurídica és sovint més decisiu que el text del tractat mateix.

Conclusió:

Quatre pilars del dret internacional

Font	Força Vinculant	Exemple
Tractats	Alt	"Carta de les Nacions Unides, VCLT, UNCLOS"
Dret consuetudinari	Mitjà a Alt	"Prohibició de la guerra agressiva, immunitat"
Principis generals del dret	Mitjà	"pacta sunt servanda, estoppel"
Mitjans subsidiaris	Baix	"Sentències del CIJ, llibres de text"

Qualsevol que vulgui fundar un estat ha de saber d'on venen les regles – i com funcionen.

Perquè amb sense aquest coneixement, qualsevol estat que es fonamenti continua sent un joc sense un pla de joc.

Capítol 3:

Secessió – La Separació

Un Dret Controvertit



Què és la Secessió?

La secessió es refereix a la separació unilateral d'una part d'un territori d'un estat existent amb l'objectiu de fundar un nou estat independent.

Sona com una revolució, però és altament complexa en dret internacional i políticament explosiva.

La secessió toca dos principis centrals del dret internacional:

- El dret d'autodeterminació dels pobles
- La integritat territorial dels estats existents

Existeix una tensió permanent entre aquests dos principis, i el dret internacional equilibra curosament entre ells.



3.1 El Dret d'Autodeterminació dels Pobles

El dret d'autodeterminació és un principi reconegut del dret internacional.

Estableix:

"Pobles" tenen el dret de determinar lliurement el seu estat polític i de perseguir el seu desenvolupament econòmic, social i cultural.



Autodeterminació interna vs. Autodeterminació externa

Tipus	Significat	Exemple
Autodeterminació interna	"Autonomia, autogovern, drets culturals dins d'un estat"	"Sudtirol, Quebec"
Autodeterminació externa	Secessió i fundació de estat propi	"Sudan del Sud, Bangladesh"



⚠ La autodeterminació externa només és permissible en condicions molt restrictives, normalment en el context del colonialisme o les violacions més greus dels drets humans.

✗ 3.2 No hi ha un dret general de secessió

El dret internacional no reconeix un dret general a la secessió.

La integritat territorial dels estats és un bé protegit - i les secessions unilaterals generalment no estan permeses.



Per què no?

- La secessió desestabilitza els estats
- Pot provocar efectes dòmino
- Contradueix la prohibició de la força a la Carta de les Nacions Unides



Excepció: Descolonització – aquí, l'autodeterminació externa es va reconèixer com un camí legítim cap a la independència.



3.3 Secessió remedial – El dret com a darrer recurs

Alguns estudiosos del dret internacional argumenten que la secessió pot ser permesa si un "poble" està massivament oprimits i no té cap altra opció per a l'autodeterminació.



Prerequisits

- Violacions sistemàtiques, greus i massives dels drets humans
- Negació de l'autodeterminació interna
- Exclusió del procés polític
- Sense perspectiva de protecció o reforma

Estudis de Cas

Cas	Avaluació
Kosovo (2008)	"Disputat, però reconegut per molts estats – CIJ va confirmar que no hi havia il·legalitat"
Bangladesh (1971)	"Cas model: violència massiva, fluxos de refugiats, suport internacional"
Catalunya (2017)	Sense dret a la secessió – sense violacions greus dels drets humans violacions

⚠ **La secessió remedial no és una llicència per secessionar, sinó una sortida d'emergència legal en circumstàncies extremes.**

3.4 Successió d'Estat en cas de Secessió

Quan es forma un nou estat, sorgeix la pregunta:

Què passa amb els tractats, actius i deutes de l'antic estat?

Tractats

Tipus de tractat	Transferència en cas de secessió?
Tractats territorials (per exemple, tractats de frontera)	Sí – automàticament (arrelat)
Tractats personals (per exemple, aliances)	No – cal renegociar
Tractats multilaterals (per exemple, convenis de l'ONU)	Disputat – sovint principi de "Pissarra Neta"

Actius i Deutes

● **Actius:** Divisió proporcional o negociació

● **Arxius:** Transferència de documents rellevants

● **Deutes:** Principi de "*dettes odieuses*" – cap no s'assumeixen deutes utilitzades per a l'opressió

Convencions de Viena sobre la Successió d'Estats

Convenció	Contingut	Estat
CV sobre Tractats (1978)	Regles sobre el succés de tractats	Baixa ratificació (23 estats)
CV sobre Actius , Arxius , Deutes (1983)	Regles sobre la divisió dels recursos de l'estat recursos	No en vigor

📌 En la pràctica, les qüestions de successió sovint es regulen mitjançant tractats bilaterals – el dret internacional només proporciona un marc.

✅ Conclusió: La Secessió és Possible – però Rarament Legítima

Camí cap a la Secessió	Estat del Dret Internacional
Descolonització	Reconegut
Secessió Consensuada	Possible – per exemple, Sudan del Sud
Secessió remedial	Disputat – només en circumstàncies extremes
Secessió unilateral	Generalment no permesa

Qualsevol que vulgui fundar un estat no hauria de confiar en la secessió, sinó en mètodes creatius i legalment sòlids com el succés de tractats, les micronacions simbòliques o les zones especials diplomàtiques.

 **Taula:**
Aspectes del Dret Internacional de la Secessió

Aspecte	Descripció	Dret Internacional Estat / Avaluació	Exemples
Dret de Autodeterminació de Pobles	"Dret d'un poble a decidir sobre el seu polític estat i desenvolupament"	"Consuetudinari dret internacional; emmarcat a la ONU Carta i drets humans drets covenants"	"Descolonització, Sud tirol, Quebec"
Dret de secessió	separació unilateral de una part d'un territori a va trobar un estat	"No hi ha un dret general; posició restrictiva de la internacional internacional"	"Catalunya (sense dret), Baviera (no proporcionat per a DE)"
Secessió Remedial	Secessió com a darrera opció en casos de violacions massives dels drets humans violacions	"Excepció controvertida ; només permisible en circumstàncies extremes circumstàncies"	"Kosovo (disputat), Bangladesh (model cas)"
Integritat territorial	Protecció de les existents fronteres i estat territori	"Principi fonamental del dret internacional; en tensió amb la secessió"	"Annexió de Crimea per Rússia (il·legal segons el dret internacional)"
Successió d'Estat	Transferència de drets i obligacions de l'estat predecessor a l'estat successor	"Àrea legal complexa; sovint regulada per acords bilaterals"	"Unió Soviètica → Federació Russa, Txecoslovàquia"

 **Taula: Fonts del Dret Internacional (segons l'Art. 38 de l'Estatut del CIJ)**

Tipus de Font	Definició	Característiques Clau / Vinculant Força	Exemples / Significança
Tractats Internacionals	Acords escrits entre subjectes de dret internacional	"Dret dur"; vinculant per a les parts contractants	"Carta de les Nacions Unides, VCLT, UNCLOS"
Consuetudinari Dret Internacional	estat coherent pràctica + <i>opinio juris</i>	"No escrit; vinculant per a tots els estats (excepte 'objectors persistents')"	"Prohibició de la guerra agressiva, immunitat dels caps de estat"
Principis generals del dret	"Principis dels sistemes legals nacionals, transferibles a dret internacional"	"complement; expressió de concepte legal universal" "	" <i>pacta sunt servanda</i> , Bona fe, <i>estoppel</i> "
Decisions Judicials	Sentències de internacionals i corts nacionals	"Mitjans subsidiaris per a determinar la llei; no directament creadora de dret"	"sentències de la CIJ, decisions nacionals sobre dret internacional"
Ensenyaments de Publicistes (doctrina)	Perspectives de publicistes qualificats publicistes	"Ajut a la interpretació; influència legal desenvolupament"	"Comentaris sobre el VCLT, acadèmic literatura, expert opinions"

 **Taula: Formes d'Adquisició Territorial en Dret Internacional**

Forma d'Adquisició	Descripció	Dret Internacional Estat / Avaluació	Exemples / Peculiaritats
Ocupació	Prendre possessió de territori sense propietari (<i>terra nullius</i>)	"Difícilment rellevant avui; només per a veritablement sense reclamar territori"	"Històricament: colonialisme; avui: Bir Tawil (Àfrica)"
Annexió	"Unilateral, forçosa incorporació de territori estranger"	"Il·legal sota el dret internacional; violació de l'ONU prohibició de força"	"Crimè (2014), Donetsk/Luhansk (2022)"
Prescripció	"A llarg termini, pacífic, i sense lliure exercici de sobirania"	"Disputat; basat en acquiescència i estoppel"	"Cas de l'Île de Palmas (1928), Temple de Preah Vihear (1962)"
Cessió	Transferència contractual de territori entre estats	"Permissible sota dret internacional; sovint regulat bilateralment"	"Compra d'Alaska (1867), Hong Kong transferència (1997)"
Adjudicació	Judicial o arbitral decisió sobre territori	"Vinculant si les parts consent"	"Casos de la CIJ: Burkina Faso/Mali, Camerun/Nigèria"
Acumulació	Formació natural de terra a través de sediments deposició	"Reconegut si permanent i estable"	"Extensions de delta fluvial, noves illes de volcanisme"

 **Taula: Aspectes de la Successió d'Estat**

Àrea	Descripció	Dret Internacional Regulació / Pràctica	Exemples / Peculiaritats
Tractats	Transferència de obligacions legals	"Pissarra Neta' principi en descolonització; d'altra banda selectiu"	"Kosovo: selectiu adopció; Rússia: ONU seu de la URSS"
Actius de l'estat	"Divisió de béns, recursos, infraestructura"	"Proporcional o per acord bilateral"	"Txecoslovàquia: divisió regulada"
Arxius de l'Estat	Transferència de rellevants documents i registres administratius	"Regulat parcialment en Convenció de Viena (1978)"	"RDA → RFA: arxiu presa durant reunificació"
Deutes de l'estat	Assumpció o rebuig deutes	"Principi de 'dettes odieuses' per regimes opressius"	"Iraq: deutes de l'era de Saddam parcialment no assumits"
Convencions de Viena	Codificació de regles de successió (1978, 1983)"	"Baixa ratificació; sovint no vinculant"	"1978: només 23 estats ratificats; 1983: no en força"

Taula: Exterritorialitat Diplomàtica i Estatut Especial

Àrea / Institució	Descripció	Dret Internacional Estatut / Regulació	Peculiaritats / Exemples
Ambaixades & Consultats	Instal·lacions de la missió diplomàtica missions	"Convenció de Viena sobre Relaciones diplomàtiques (1961)"	"Inviolabilitat, però no veritable exterritorialitat"
Bases militars	Tropes estrangers en l'amfitrió territori de l'estat	"Estat de l'OTAN de" forces" acords d'estacionament bilaterals "	"Base Aèria de Ramstein (DE), Okinawa (JP)"
Suport de la Nació Amfitriona (HNS)	Suport per part de l'estat amfitrió per a les forces armades	"Regulat per tractat; inclou logística, infraestructura"	"Bundeswehr: paper central en l'OTAN HNS"
Plataformes Petrolieres & Canonades	Infraestructura externa sobirania nacional	"UNCLOS; no drets soberans a través de l'ús"	"Nord Stream, Deepwater Horizon"
Aviació i vaixells	Unitats mòbils sota estat de bandera sobirania estatal	"principi de l'estat de bandera; jurisdicció nacional	WC d'avió, crims en vaixells"
Micronacions	Simbolic o privat projectes d'estat	"Sense reconeixement sota el dret internacional"	"Sealand, Liberland, Molossia"



Part III:

Canvis Territorials i la seva Classificació Legal



Capítol 4:

Adquisició Territorial – Històric i Perspectives Modernes

El territori és el cor d'un estat.

Però com es pot adquirir legalment un territori d'estat?

Històricament, hi havia moltes maneres - algunes ara prohibits, altres encara permeses .

Aquest capítol i il·lumina les formes més importants d'adquisició territorial en el dret internacional w.



4.1 Ocupació – La presa de territori sense propietari (*terra nullius*)

L'ocupació pacífica es refereix a la presa de possessió d'un territori que es considera "sense propietari" – és a dir, que no està sota la sobirania d'cap estat i no està reclamat.



Significat Històric

- En l'era del colonialisme, *terra nullius* era un argument popular per a la seizure de terres
- La Llei del Congo de 1884 va legitimar l'ocupació de grans parts d'Àfrica a
- Les poblacions indígenes sovint eren ignorades o deshumanitzades



Relevància Moderna

- Avui dia, *terra nullius* només s'aplica a territoris realment deshabitats i sense reclamar y
- Exemples: Bir Tawil (entre Egipte i Sudan), certes zones de l'Antàrtic
- ⚠ La ocupació no és un permís gratuït: ha de ser pacífica, permanent i efectiva.



4.2 Annexió – L'Adquisició Forçosa de Territori



L'annexió és la incorporació unilateral i forçada de territori estranger al territori de l'estat propi – i és clarament legal sota el dret internacional actual.

Prohibició en el Dret Internacional

- **Carta de les Nacions Unides, Art. 2(4):** Prohibició de l'ús de la força contra la integritat territorial

- **Pacte Briand-Kellogg (1928):** Prohibició de la guerra agressiva

- **Dret consuetudinari:** L'annexió no és reconeguda internacionalment

Exemples

Cas	Avaluació
Crimè (2014)	Annexió il·legal per part de Rússia sota el dret internacional legal
Donetsk/Luhansk (2022)	Més intents d'annexió – no reconegut internacionalment
Kuwait (1990)	annexió iraquiana – va portar a una intervenció militar

 L'annexió és el camí directe cap a l'aïllament diplomàtic – i sovint cap al conflicte.

4.3 Prescripció – Adquisició Territorial per lapse de temps

La prescripció significa que un estat adquireix sobirania sobre un territori a través de l'exercici a llarg termini, pacífic i sense interrupcions de l'autoritat sobirana – si el reclamant original no protesta.

Basis Legal

- No és un títol d'adquisició independent, sinó una consolidació d'una situació feta

- Basat en:

- **Acquiescència** (tolerància tàcita)

- **Estoppel** (prohibició del comportament contradictori)

Estudis de Cas

Cas	Significança
Cas de l'Île de Palmas (1928)	Països Baixos vs. Estats Units – el control efectiu és decisiu
Temple de Preah Vihear (1962)	Cambodja vs. Tailàndia – la manca de protesta va portar a reconeixement

 La prescripció és una victòria silenciosa, però només si ningú s'hi oposa.

4.4 Altres formes d'adquisició territorial

No totes les adquisicions territorials són controvertides: algunes són reconegudes sota el dret internacional i sovint regulades per tractat.

Cessió – Transferència contractual de territori

- Un estat cedeix voluntàriament territori a un altre estat
- Normalment es fa mitjançant un tractat bilateral
- Exemple: ○ **Compra d'Alaska** (EEUU de Rússia, 1867)
- **Transferència de Hong Kong** (Regne Unit a Xina, 1997)

Adjudicació – Premi Judicial

- Les corts internacionals o tribunals d'arbitratge decideixen sobre les reclamacions territorials
- Requisit: Consentiment de les dues parts
- Exemples:
 - **Burkina Faso vs. Mali** (CIJ)
 - **Camerun vs. Nigèria** (Península de Bakassi)

Acumulació – Formació natural de terres

- Noves àrees de terra es creen mitjançant la deposició de sediments o l'activitat volcànica
- Reconegut sota el dret internacional si és permanent i estable
- Exemple: ○ Noves illes al Pacífic a partir d'erupcions volcàniques



🧠 No cada munt de sorra és un estat, però alguns creixen lentament fins a convertir-se en un.

✓ Conclusió:

Terri l'adquisició torial és un camp de mines legal avui dia

Forma d'Adquisició	Permissibilitat en el Dret Internacional	Observació
	Legal	
Ocupació	Possible de manera limitada	Només per territori sense propietari veritable
Annexió	Prohibit	Violació de la prohibició de força
Prescripció	"Disputat, però reconegut"	Efectivitat + manca de protesta són decisives
Cessió	Permissible	Regulat per tractat
Adjudicació	Permissible	Decisió judicial
Acumulació	Permissible	"Procés natural, si és permanent"

Qualsevol que vulgui reclamar un territori de l'estat hauria de confiar en mètodes pacífics i legalment sòlids – i dir adéu a les fantasies colonials.



Capítol 5:

Estat De mise i Transformació – Successió d'Estat



Què passa quan un estat desapareix?

Els estats no són lleis de la natura: emergeixen, canvien i poden perir.

Quan un estat deixa d'existir o experimenta un canvi fonamental, això es coneix en dret internacional com a successió d'estat. La pregunta és:

Què passa amb els drets, deures, tractats, actius i deutes de l'antic estat?

Formes de Desaparició d'Estat i Transformació

Desmembrament – El col·lapse

Un estat es desintegra completament en diversos nous estats.

L'estat original deixa d'existir.

Exemple	Descripció
Unió Soviètica (1991)	Col·lapse en 15 estats successors; Rússia va prendre el seient de l'ONU
Txecoslovàquia (1993)	Divisió en la República Txeca i Eslovàquia – ambdós nous estats

 En el cas de desmembrament, no queda cap "estat rump" – tots els successors són nous subjectes del dret internacional.

Fusió – La Fusió

Dos o més estats es fusionen per formar un nou estat. Els estats antics perden la seva identitat legal internacional.

Exemple	Descripció
Tanzània (1964)	Fusió de Tanganyika i Zanzíbar
Iemen (1990)	Unificació de Iemen del Nord i Iemen del Sud

 La fusió és rara: requereix unitat política i reestructuració legal.

Incorporació – L'Accés

Un estat s'uneix a un estat existent i perd la seva pròpia identitat legal internacional.

L'estat que s'adhereix continua existint.

Exemple	Descripció
RDA → RFA (1990)	Accés de la RDA a la República Federal d'Alemanya d'Alemanya – sense nova fundació
Austria → Reich alemany (1938)	Incorporació il·legal mitjançant annexió



✚ L'Incorporació és legalment permissible si és voluntària i regulada contractualment - de l'altra manera, és una violació del dret internacional.

Conseqüències Legals de la Successió Estatal

Tractats

Tipus de tractat	Transferència en cas de Successió?
Tractats territorials	Sí - automàticament (per exemple, tractats de frontera)
Tractats personals	No - s'han de renegociar
Tractats multilaterals	Disputat - sovint el principi de "Pissarra Neta"

🧠 Les antigues colònies sovint invoquen el *tabula rasa* principi - sense successió automàtica de tractats.

Actius i Arxius

- Els actius de l'estat es divideixen normalment de manera proporcional.
- Els arxius es lliuren si són rellevants per a l'administració.
- Normatives especials per al patrimoni cultural i els recursos estratègics.

Deutes de l'estat

- **Principi:** Els deutes es transfereixen proporcionalment als estats successors.
- **Excepció:**
"Deutes o *dieuses*" - els deutes contraïguts per a fins opressius no s'han d'assumir .

Exemple	Avaluació
Iraq (2003)	Les deutes de l'era de Saddam no es van assumir parcialment assumides
Iugoslàvia (anys 1990)	Divisió complexa entre els estats successors



Convencions de Viena sobre la Successió d'Estat

Convenció	Contingut	Estat
CV sobre Tractats (1978)	Regles sobre el succés de tractats	Baixa ratificació (23 estats)
CV sobre Actius , Arxius , Deutes (1983)	Regles sobre la divisió de l'estat recursos	No en força

⚠ En la pràctica, les qüestions de successió es resolen generalment de manera bilateral – les convencions només proporcionen un marc.

✅ Conclusió:

Els estats van i vénen – però les seves obligacions romanen

Àrea	Regulació en la Pràctica del Dret Internacional	Peculiaritats
Tractats	Pissarra Neta vs. automàtic transferència	La selecció motivada políticament és sovint comuna
Actius	Divisió proporcional	Punt de controvèrsia per recursos i béns culturals
Deutes	Suposició o rebuig	"Deutes odiosos" com a moral argument
Identitat	Nou vs. continu	Rússia com a successora legal de la URSS

Qualsevol persona que funda un nou estat no només ha de modelar el futur, sinó també processar legalment el passat.



Part IV:

Territoris Especials i Nous Reptes en Dret Internacional



Capítol 6:

Alts Marítims – Llibertat i Responsabilitat

Els alts marítims són l'àrea contigua més gran de la Terra i no pertanyen a ningú. Són un bé comú global, obert a tots els estats, però també exigeixen responsabilitat compartida.

El seu marc legal està regulat en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar (UNCLOS) - la "constitució dels oceans."



UNCLOS – L'Ordre Legal dels Mars

La Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar (UNCLOS) de 1982 va entrar en vigor el 1994 i ha estat ratificada per més de 160 estats.

Regula:

- La delimitació de les zones marítimes
- Els drets i deures dels estats costaners i dels estats sense litoral
- La protecció de l'entorn marí
- L'ús de recursos sobre i sota del fons marí



Zones Marítimes segons l'UNCLOS

Zona	Extensió des de la costa	Drets de l'estat costaner
Mar territorial	fins a 12 milles nàutiques	Sobirania plena
Zona contigua	fins a 24 milles nàutiques	"Control sobre duanes, immigració, salut"
Zona Econòmica Exclusiva (ZEE)	fins a 200 milles nàutiques	drets exclusius sobre recursos
shelf continental	fins a 350 milles nàutiques	Drets sobre recursos del fons marí
Alts Marítims	més enllà de la ZEE	Bé comú – llibertat per a tothom estats



 Els alts marítims comencen on acaben els drets sobirans nacionals – i on comença la responsabilitat global.

Drets i Deures als Alts Marítims

L'UNCLOS garanteix certes llibertats, però també deures:

Llibertats

- Navegació
- Sobrevol
- Instal·lar cables submarins i canonades
- Construcció d'illes artificials
- Pesca
- Investigació científica

Deures

- Protecció de l'entorn marí
- Combatre la pirateria
- Control sobre vaixells sota la seva pròpia bandera
- Cooperació en rescat i seguretat

 Els estats han d'assegurar que els seus vaixells compleixin les normes internacionals, fins i tot als alts marítims.

Protecció Ambiental als Alts Marítims

El medi ambient marí és sensible i està amenaçat per la sobrepesca, la contaminació i el canvi climàtic. L'UNCLOS obliga tots els estats a conservar-lo i utilitzar-lo de manera sostenible.

Acords Suplementaris

Acord	Contingut
MARPOL	Prohibició de la contaminació dels vaixells
Convenció de Londres	Prohibició de l'abocament de residus al mar
Acord BBNJ (2023)	Protecció de la biodiversitat més enllà de la jurisdicció nacional

 El Els alts marítims no són un espai sense llei, sinó un sistema ecològic de responsabilitat.

Pesca i Recursos del Fons Marí

Pesca

- Permesa per a tots els estats
- Ha de ser sostenible i complir amb les regulacions
- Els acords regionals de pesca regulen les quotes de pesca i les mesures de protecció

Fons marí

- El fons marí més enllà de les zones nacionals és considerat el "patrimoni comú de la humanitat"
- Administrat per l'Autoritat Internacional del Fons Marí (ISA)
- Regula la mineria en alta mar, llicències i la protecció ambiental

 Els estats no poden simplement explotar recursos: han d'observar les normes globals.

✓ Conclusió:

Els Alts Marítims són lliures – però no sense llei

Àrea	Drets / Llibertats	Deures / Restriccions
Navegació	Lliure per a tots els estats	Compliment amb la seguretat i estàndards ambientals
Pesca	"Permès, però regulat"	"Sostenibilitat, protecció de <u>espècies en perill</u> "
Investigació	"Obert, però subjecte a notificació"	"Cooperació, protecció ambiental "protecció"
Fons marí	Ús a través de llicències	"Control de l'ISA, protecció de ecosistemes de fons marí"

Qualsevol que vulgui fundar un estat o afirmar reclamacions marítimes ha de conèixer - i respectar - l'UNCLOS. Perquè en els alts marítims, no és el poder el que compta, sinó la llei.



Capítol 7:

Dret Espacial – La darrera frontera del Dret Internacional



Espai:

il·limitat, però no sense llei

L'espai no és un regne sense llei.

Des de l'inici dels viatges espacials, el dret internacional ha regulat el que els estats poden fer allí - i el que no poden.

El tractat central és el Tractat sobre l'espai exterior de 1967, també conegut com la "Magna Carta del Dret Espacial."



Tractat sobre l'espai exterior 1967 – Principis Bàsics

El "Tractat sobre els principis que governen les activitats dels estats en l'exploració i l'ús de l'espai exterior, incloent la Lluna i altres cossos celestes" va entrar en vigor el 1967 i ha estat ratificat per més de 110 estats.

Principis bàsics

Principi	Significat
Llibertat de l'espai	L'espai exterior és obert a tots els estats – sense exclusivitat drets
No apropiació	Cap estat pot apropiat-se de parts de l'espai exterior o cossos celestes
Ús Pacífic	L'espai exterior està reservat per a fins pacífics
Responsabilitat estatal	Els estats són responsables de totes les activitats, incloent-hi les dels actors privats
Cooperació Internacional	Els estats haurien d'assistir en emergències i intercanviar informació

 El Tractat sobre l'espai exterior és un tractat de cooperació – no un dret de propietat.

Responsabilitat i Inscripció

Responsabilitat

- Els estats són indefinidament responsables pels danys causats pels seus objectes espacials
- S'aplica als danys a la Terra, en l'espai aeri i en l'espai exterior
- **Exemple:** Kosmos 954 (1978) – el satèl·lit soviètic es desploma sobre Canadà → compensació

Inscripció

- Els estats han de registrar els seus objectes espacials
- Regulada en la Convenció de Registre (1975)
- **Objectiu:** Transparència, identificabilitat, responsabilitat

 Qui llança, és responsable – i ha de informar.



Minatge Espacial – Propietat en un buit?

El Tractat sobre l'espai exterior prohibeix l'apropiació de cossos celestes – però no prohibeix explícitament la mineria de recursos.

Això condueix a zones grises legals.



Desenvolupaments Actuals

Estat / Llei	Contingut
Estats Units (2015)	La Llei de l'espai permet la propietat privada dels recursos extrets
Luxemburg (2017)	recursos Llei per promoure el minatge espacial
Avaluació del dret internacional	Disputat – contradiu la no apropiació principi del tractat



Propietat dels recursos ≠ propietat del cos celeste – però la línia és borrosa.



Escombraries Espacials i STM – Ordre en Òrbita



Escombraries Espacials

- Més de 30.000 objectes en òrbita – molts d'ells no funcionals
- Perill per als satèl·lits, estacions espacials i missions
- No hi ha normes vinculants per a la mitigació o eliminació de residus



STM (Gestió del Trànsit Espacial)

- Concepte per regular el trànsit espacial
- **Objectiu:** Seguretat, coordinació, evitació de col·lisions
- Encara no hi ha estàndards internacionals vinculants



Orbit s'est convertit en una autopista – però sense regles de trànsit.



Problema d'ús dual – Civil o militar?

Gairebé totes les tecnologies espacials tenen un potencial de "doble ús" – poden ser utilitzades tant per a fins civils com militars.

Exemple

- **GPS:** Navegació per a civils i militars
- **Satèl·lits:** Comunicació, reconeixement, objectius
- **Armes làser i antisatèl·lit:** amenaça potencial

 **Th** El Tractat sobre l'espai exterior prohibeix armes en òrbita – però no totes les activitats militars

Conclusió:

L'espai és obert – però no regulat

Àrea	Drets / Llibertats	Deures / Restriccions
Ús	Obert a tots els estats	"Pacífica, cooperativa, transparente"
Responsabilitat	Responsabilitat estatal il·limitada	"Deure d'inscripció, compensació per danys"
Recursos	"Mineria possible, propietat disputada"	No apropiació de celestes cossos
Escombraries / Trànsit	Sense regles vinculants	Discussió sobre STM i escombraries mitigació
Ús militar	"Ús dual permès, armes prohibit"	No hi ha control d'armes a l'espai

Qualsevol persona que fundi un estat – o una estació espacial – ha de conèixer el dret espacial. Perquè fins i tot més enllà de l'atmosfera, la llei precedeix al poder.



Capítol 8:

Regions Polars – Àrtic i Antàrtic: Règims Legals Diferents



Els Pols:

comunament freds, legalment fonamentalment diferents

L'Àrtic i l'Antàrtic són dues de les darreres grans terres salvatges de la Terra - i al mateix temps, geopolíticament molt rellevants.

Però mentre l'Antàrtida està pacificada per un sistema de tractats internacionals, l'Àrtic s'està convertint cada cop més en un escenari d'interessos estratègics.



Antàrtida – Un Continent per la Pau i la Ciència

L'Antàrtida és un continent cobert de gel sense població permanent. El seu estat legal està regulat pel Sistema del Tractat Antàrtic.



El Tractat Antàrtic (1961)

Principi	Significat
Ús Pacífic	Les activitats militars estan prohibits
Llibertat científica	La recerca està permesa i ha de ser coordinada
Reclams territorials	"Les reclamacions existents estan 'congelades', les noves són excloses"
Protecció Ambiental	Normes estrictes a través de la Protocol de Protecció Ambiental (1994)



L'Antàrtida és un model de cooperació internacional i una àrea protegida per a la ciència.



Protocol de Protecció Ambiental

- Prohibició del transport d'oli combustible pesat
- Deure de dur a terme avaluacions d'impacte ambiental
- Protecció d'ecosistemes sensibles i espècies

 L'Antàrtida no és un espai sense llei, sinó una zona especial ecològicament regulada

Àrtic – Gel que es fon, interessos que augmenten

L'Àrtic no és un continent, sinó un oceà envoltat per vuit estats. El seu marc legal es basa en l'UNCLOS i la cooperació regional.

UNCLOS a l'Àrtic

- Els estats costaners tenen drets de ZEE i de plataforma continental
- Els estats poden reclamar un fons marí ampliat
- La navegació internacional continua sent permesa – per exemple, el Pas del Nord-est

 El canvi climàtic està fent que l'Àrtic sigui accessible – i geopolíticament disputat.

El Consell Àrtic (1996)

Estats membres	Funció
"Canadà, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega, Rússia, Suècia, Estats Units"	Fòrum per al desenvolupament sostenible i protecció ambiental
Estats Observadors	"p. ex., Alemanya, Xina, Índia"
Organitzacions Indígenes	Dret a participar en les decisions

 El Consell Àrtic no és un organisme legal internacional, sinó un fòrum de coordinació important.

Recursos i Rutes d'enviament

Recursos

- Petróleo, gas, terres rares sota el fons marí
- Stocks de peix en ecosistemes canviants
- UNCLOS regula l'ús, però els conflictes estan preprogramats

Rutes d'enviament

- El Pas del Nord-est i el Pas de Nord-oest s'estan tornant lliures de gel
- Estratègicament rellevant per al comerç i la militància
- Són necessàries normes internacionals per a la seguretat i la protecció ambiental

 L'Àrtic no és l'Antàrtic: aquí s'apliquen reclamacions nacionals i interessos econòmics.

Conclusió:

Dos Pols – Dos mons

Regió	Règim legal	Ús / Potencial de conflicte
Antàrtida	Tractat Antàrtic + Protecció Ambiental Protocol	"Pau, científic, cooperatiu"
Àrtic	UNCLOS + Consell Àrtic	"Orientat a recursos , estratègicament disputat"

Qualsevol persona que vulgui fundar un estat o fer reclamacions polars ha de conèixer les diferències i respectar les normes.

Perquè al final, no és qui fa les reclamacions més fortes el que compta, sinó qui actua de manera legalment sòlida.

Capítol 9:

Internat al de les vies d'aigua - Rius, Canals i Estret s

Vies d'aigua:

Línies de vida del món

Les vies nàutiques internacionals són de central importància per al comerç, el transport i la gestió de recursos.

Connecten estats, travessen fronteres i requereixen regulacions legals i internacionals que equilibrin la sobirania i la cooperació.

9.1 Rius Internacionals – Ús Equitatiu i Cooperació

Molts rius travessen diversos estats – i per tant representen un recurs comú. El dret internacional regula el seu ús sota el principi de "utilització equitativa i raonable."

Principis Bàsics

Principi	Significat
Ús Equitatiu	Tots els estats ribereños tenen dret a utilitzar - proporcionadament i de manera justa
Prevenió de danys significatius	Els estats no han de perjudicar de manera irraonable altres
Deure d'informar	Els estats han d'informar sobre les mesures previstes

Comissions de Riu

- Institucions per a la coordinació tècnica i política
- **Exemple:** Comissió del Riu Mekong, Comissió del Danubi
- **Objectiu:** Prevenió de conflictes, ús sostenible, gestió de dades



 Els rius no són carrers d'una sola direcció, sinó sistemes multilaterals.

9.2 Canals Internacionals - Connexions Artificials d'Importància Global

Les vies navegables artificials com el Canal de Suez, el Canal de Panamà i el Canal de Kiel són estratègicament indispensables - i estan subjectes a una regulació legal internacional especial.

Canal de Suez

- **Convenció de Constantinoble (1888):**
Trànsit gratuït per a tots els vaixells
- Egipte pot negar el pas per motius de defensa
- Nacionalitzat el 1956 – desencadenant de la Crisi del Suez

Canal de Panamà

- Originalment sota control dels EEUU (1903–1999)
- **Tractats Torrijos-Carter (1977):** Transferència a Panamà, garantia de neutralitat
- Avui sota administració panamenya

Canal de Kiel

- Via d'aigua artificial més freqüentada del món
- **Article 380 del Tractat de Versalles:**
Obert a totes les nacions pacífiques
- Sota administració alemanya, però internacionalitzat

 Els canals són infraestructura nacional amb responsabilitat internacional.

9.3 Estrets – Pas de Trànsit i Sobirania

Els estrets connecten dues parts dels alts marítims o de la ZEE i són indispensables per a la navegació internacional. L'UNCLOS regula el seu ús mitjançant el dret de pas de trànsit.

Pas de Trànsit (UNCLOS Art. 38)

Característica	Significat
Trànsit Ininterromput	Els vaixells i l'aviació poden passar sense retard
Sense autorització prèvia	Els estats no poden refusar el pas
Mesures de seguretat	Els estats costaners poden establir normes per a la seguretat i la protecció ambiental

Exemples d'Estrets

Estret	Significança
Estret de Hormuz	Connexió entre el Golf Pèrsic i el Mar Àrabic
Bòsfor i Dardanel	Accés al Mar Negre
Estret de Gibraltar	Connexió entre l'Atlàntic i el Mediterrani

 Els estrets són zones legalment sensibles en el dret internacional – entre l'interès global i el control nacional.

Conclusió:

Les vies d'aigua són ponts – no fronteres

Tipus	Règim legal	Peculiaritats / Exemples
Rius	"Ús equitatiu, cooperació"	"Danubi, Nil, Mekong"
Canals	Internacionalitzats contractualment	"Suez, Panamà, Canal de Kiel"
Estrets	Pas de trànsit segons UNCLOS	"Hormuz, Gibraltar, Bòsfor"

Qualsevol persona que funda un estat o té accés a vies fluvials ha de saber: l'aigua connecta, però només si les normes són clares.



Capítol 10:

Exterritorialitat i Estatut Especial – Quan els Territoris són "Diferents"



Què és l'Exterritorialitat?

L'Exterritorialitat es refereix a l'estat legal especial de certs llocs, institucions o objectes on la sobirania territorial normal està restringida o suspesa.

No es tracta de "territori estranger", sinó d'excepcions funcionals al principi territorial.



10.1 Localitzacions Diplomàtiques – Immunitat, no Propietat

Les missions diplomàtiques com les ambaixades i els consultats gaudeixen de protecció especial – regulada per les Convencions de Viena sobre Relacions Diplomàtiques i Consulars (VCDR/VCCR).



Principis Bàsics (VCDR 1961)

Àrea de Protecció	Significat
Inviolabilitat dels Locals	"Cap registre, confiscació o entrada sense consentiment"
Immunitat dels Diplomàtics	No hi ha persecució penal per part de l'estat amfitrió
Protecció dels Arxius	Els documents estan protegits en tot moment – fins i tot fora de l'ambaixada



L'exterritorialitat és un mite – les ambaixades segueixen formant part de l'estat amfitrió, però estan subjectes a normes especials.



Casos Especials

● Julian Assange a l'ambaixada equatoriana:

Sense dret d'asil, però protecció contra l'accés

● **Nens de diplomàtics:** Immunitat només per a la conducta oficial

10.2 Bases militars – Tropes estrangers, Dret estranger?

Les bases militars a l'estranger estan subjectes a regulacions complexes, normalment a través de tractats bilaterals o acords multilaterals com l'Acord de l'estat de les forces de l'OTAN (SOFA).

Acord de l'estat de les forces de l'OTAN (SOFA)

Regulació	Significat
Jurisdicció	L'estat amfitrió té jurisdicció penal primària – l'estat emissor pot reclamar excepcions
Exempció Fiscal	Les tropes estan exemptes d'impostos locals
Reglamentacions d'importació	Exempció duanera per a material militar

Suport de la Nació Amfitriona (HNS)

- Suport de l'estat amfitrió: infraestructura, logística, subministrament
- Regulat per tractat – per exemple, mitjançant acords de estacionament

 Les bases militars no són "mini-estats" – sinó que estan legalment protegides.

Exemples

- **Base Aèria de Ramstein (Alemanya):**
base dels EEUU amb estatut especial
- **Okinawa (Japó):** presència dels EEUU amb protestes locals i tensions legals

10.3 Casos Especials – Quan el Dret Internacional Es Troba amb Curiositats

Plataformes Petrolieres

- Sovint situades fora de la sobirania nacional
- L'UNCLOS regula l'ús, la seguretat i la protecció ambiental
- No exterritorialitat – però regles especials funcionals

WC d'avió

- L'aviació està subjecta a la llei de l'estat de bandera
- Els crims a bord es consideren comesos en el territori de l'estat registrat
- **Exemple:** Naixement o assassinat en un avió → jurisdicció legal segons la inscripció

Micronacions

- "Estats" autoproclamats sense reconeixement legal internacional
- **Exemples:**
 - **Sealand** (plataforma al Mar del Nord)
 - **Liberland** (entre Croàcia i Sèrbia)
 - **Molossia** (EEUU, Nevada)

Característica	Avaluació
Territori de l'estat	Principalment mínim o simbòlic
Població de l'Estat	"Família, amics, comunitat en línia"
Poder de l'Estat	"Decoratiu , no efectiu"
Relacions Internacionals	"Sense reconeixement, sense tractats"

 Les micronacions són experiments creatius, però no són subjectes del dret internacional.

Conclusió:

Exterritorialitat és rara – però fascinant

Àrea	Estat Legal	Peculiaritats / Restriccions
Localitzacions Diplomàtiques	"Immunitat, no exterritorialitat"	"VCDR, protecció contra l'accés"
Bases militars	"Regulat per tractat, limitat jurisdicció"	"NATO-SOFA, HNS"
Casos Especials	"Regles especials funcionals, no estatut"	"UNCLOS, dret aeri, micronacions"

Qualsevol que vulgui fundar un estat pot somiar amb l'exterritorialitat, però hauria de basar-se en fonaments legals sòlids.

Visió general de les Micronacions – Estats Creatius sense Reconeixement

Les micronacions són "estats" autoproclamats que solen sorgir de la protesta, l'art, la sàtira o la passió personal.

Sovint compleixen criteris individuals d'estatut - però cap és reconegut segons el dret internacional.

Comparació de Micronacions Seleccionades

Nom	Any de Fundació	Ubicació / Peculiaritats del Territori	Dret Internacional
Sealand	1967	Plataforma offshore (Mar del Nord)	Propia bandera, passaports, constitució
Liberland	2015	"Terra de ningú (Danubi, HR/RS)"	"Reclamant terra nullius, ideologia "llibertària"
Molossia	1977	"Nevada, Estats Units"	"Humorós monarquia, pròpia moneda"
Hutt River	1970–2020	Protesta fiscal d'Austràlia Occidental contra el govern australià	Dissoltes
Ladonia	1996	Suècia Meridional (reserva natural)	Projecte artístic amb el seu prop govern

 Micronacions no són legalment estats – però culturalment i creativament sovint molt vibrants .

Exemple:

Estructura d'un acord de desplegament (Suport de la Nació Amfitriona)

Un acord de desplegament regula la presència de forces armades estrangeres al territori d'un estat amfitrió.

Normalment es basa en l'Acord de l'estat de les forces de l'OTAN (SOFA) i es complementa amb acords bilaterals.



■ Model de l'estructura d'un acord de desplegament

ACORD DE DESPLEGAMENT

entre l'Estat X i l'Estat Y

Preàmbul

- Propòsit de l'acord
- Referència a tractats existents (p. ex., NATO-SOFA)

Article 1 – Definicions

- Terminis com "forces," "instal·lacions," "estat amfitrió," "estat emissor"

Article 2 – Activitats Permissibles

- Exercicis militars, logística, infraestructura

Article 3 – Jurisdicció

- Jurisdicció penal: principalment estat amfitrió, excepcions per estat emissor

Article 4 – Regulacions Fiscals i Duaneres ● Exempció fiscal per forces, exempció duanera per material

Article 5 – Protecció i Seguretat Ambiental ● Compliment de les normes nacionals, responsabilitat per danys

Article 6 – Durada i Terminació

- Termini, extensió, modalitats de terminació

Article 7 – Resolució de Conflictes ● Mecanismes de consulta, procediments d'arbitratge

Signatures

- Representants dels dos estats

📌 Aquest acord no és un permís gratuït, sinó un conjunt de normes ben equilibrades entre la sobirania i la cooperació.



Paquet d'inici per a fundadors d'estat

Com fundar un estat: clàssic, experimental o simbòlic



1. Requisits bàsics: Què fa un estat?

Segons la Convenció de Montevideo (1933), un estat necessita:

Criteri	Significat
Territori de l'estat	Un territori clarament definit amb un control efectiu
Població de l'Estat	Una població permanent amb un vincle legal amb el estat
Poder de l'Estat	Un govern funcional amb aplicació capacitat
Relacions Exteriors	Capacitat per establir relacions diplomàtiques



Aquests criteris són necessaris, però no suficients per al reconeixement internacional.



2. Camins clàssics per fundar un estat



Secessió – Separació d'un estat existent

- Només legítima en casos de les violacions més greus dels drets humans (Secessió remedial)

● Exemples:

Kosovo, Bangladesh

- Internacionalment controvertit, políticament arriscat



Successió – Assumpció contractual dels drets soberans

- A través d'un acord bilateral o mediació internacional

● Exemples: Sudan del Sud,

Txecoslovàquia

- Legalment estable, però políticament complex



⚠️ Ambdós camins requereixen negociacions diplomàtiques i acceptació internacional.

🧪 3. Models experimentals: Micronacions i Territoris Especials

🚩 Fundar una Micronació

- Fundació simbòlica d'un estat amb la seva pròpia bandera, constitució, moneda
- Sense estat legal internacional, però amb impacte cultural i mediàtic
- **Exemples:** Sealand, Liberland, Molossia

🕒 Autogovern o Estatut Especial

- Ús de buits legals existents o regulacions especials
- **Exemples:** zones autònomes, zones de lliure comerç, instal·lacions extraterritorials
- **Objectiu:** autodeterminació de facto sense estatut formal

🧠 La creativitat no pot substituir el reconeixement, però pot generar atenció.

💣 4. Models oportunistes:

Col·lapse, Bancarrota, Terra de ningú

🏠 Explotar la Bancarrota o el Desmembrament de l'Estat

- Preparació per al col·lapse d'un estat (per exemple, a través de la guerra, el deute, la dissolució)
- **Exemple:** Unió Soviètica → Rússia, Ucraïna, etc.
- Oportunitat de fundar un estat successor o de controlar territori



Ocupar la Terra de ningú

- *Terra nullius* gairebé no existeix avui dia, però hi ha franges frontereres sense sobirania clara
- **Exemple:** Bir Tawil (entre Egipte i Sudan)
- Internacionalment qüestionable, però simbòlicament usable

 Aquells que estan preparats poden ser capaços d'actuar en un moment de crisi.

5. Utilitzar Drets Especials:

Drets de estacionament i Exterritorialitat

Drets de estacionament

- Establiment d'una base militar o civil amb estatut especial
- Regulat per tractat amb un estat existent
- **Exemple:** Base Aèria de Ramstein (EEUU a Alemanya)

Exterritorialitat

- Ús de la immunitat diplomàtica o zones especials funcionals
- **Exemple:** Ambaixades, consuls, organitzacions internacionals
- No és un estat separat, sinó que està legalment protegit

 Drets especials no són un substitut per l'estatut – sinó eines estratègiques.



6. Capacitat legal internacional com a persona o organització



Persona física

- Fundació d'una associació, fundació o ONG amb un enfocament internacional
- Inscripció amb organitzacions internacionals (per exemple, ECOSOC, Branca de l'ONG de l'ONU)
- Construcció de xarxes diplomàtiques i participació en conferències



Organització

- Ús del poder suau: cultura, ciència, protecció ambiental
- Construir un "quasi-estat" amb administració, simbolisme i presència pública
- **Exemple:** estats virtuals, nacions digitals, governança basada en blockchain



La capacitat d'actuar sorgeix de la visibilitat, l'estructura i la claredat legal.



Pla Pas a Pas per a la Fundació d'Estats

1. **Desenvolupar un concepte:** Nom, constitució, govern, població
2. **Assegurar territori:** legalment, simbòlicament o contractualment
3. **Construir una estructura legal:** Nacionalitat, institucions, administració
4. **Comunicació internacional:** Lloc web, diplomàcia, presència mediàtica
5. **Buscar reconeixement:** Converses bilaterals, estat d'ONG, contactes de l'ONU
6. **Actuar d'acord amb la llei:** Renúncia a la violència, drets humans, transparència
7. **Estratègia a llarg termini:** Sostenibilitat, cooperació, realisme



Capítol 11:

Micronacions i Autogovern – Entre Simbolisme i Dret



Micronacions:

Estats Creatius Sense Reconeixement

Les micronacions són "estats" auto-proclamats que solen sorgir de la protesta, l'art, la sàtira o la passió personal.

Sovint compleixen criteris individuals d'estatut – però cap d'ells és reconegut segons el dret internacional.



Micronació a la Teva Propia Granja - Pas a Pas

Vols declarar la teva granja com un estat?

Aquí hi ha el camí simbòlic:



Guia Pas a Pas

1.  **Definir Territori** – Delimitar la propietat, crear un mapa – Informar al veïnat (opcional)
2.  **Redactar una Constitució** – Drets bàsics, govern, forma d'estat – El humor és permès, però l'estructura és important
3.  **Dissenyar una Bandera i Símbols** – Bandera nacional, escut, himne – Crear reconeixibilitat
4.  **Introdueix la teva pròpia moneda** – Simbòlicament o com un val – Exemple: "Valora", "Dòlar Molossian"
5.  **Atorga Ciutadania** – Documents de passaport, targetes de membresia – Registració en línia possible
6.  **Lloc web i Relacions públiques** – presència digital, mitjans socials – Invitació per al reconeixement diplomàtic

 Important:

Tot continua sent simbòlic – sense separació legal de l'estat alemany.

 Sobirania simbòlica – Què està permès?

Element	Estat Legal a Alemanya
Bandera, Himne	"Permès, sempre que no hi hagi insígnies oficials violat"
Moneda	Permès com a val de canvi o article de col·lecció
Passaports	Permès com a producte de fantasia – no un document d'identificació
Constitució	Permès – però no té efecte legal
Impostos, Lleis	No permès – subjecte a la llei alemanya

 Qualsevol persona que actuï en una capacitat sobirana (per exemple, policia, tribunal) viola la llei existent

 Estats Virtuals & Reclamacions Extraterrestres

 Estats Virtuals

- Nacions digitals amb una constitució en línia, ciutadans i administració
- **Exemple:** Bitnation, NationStates, governança basada en DAO
- **Objectiu:** comunitat global, autodeterminació digital

 Reclamacions Extraterrestres

- "Estats" a la Lluna o Mart – sovint simbòlics o satírics
- **Exemple:** Lunar Embassy, Asgardia
- **Legalment inadmissible segons el dret internacional:**
El Tractat sobre l'espai exterior prohibeix l'apropiació

 L'espai pertany a tothom, però exclusivament a ningú.



Autoadministradors – Estat Legal i Límits

"Autoadministradors" rebutgen l'ordre legal de l'estat i invoquen la seva suposada sobirania.

Avaluació Legal

Comportament	Avaluació per part de les Autoritats alemanyes
Rebuig de les Autoritats	Sense dret a excloure's del sistema legal
Documents propis (per exemple, passaports)	No reconegut – possible falsificació de documents
"Argumentació Reichsbürger"	Rellevant per a l'Oficina per a la Protecció de la Constitució

 Autogovern ≠ Micronació. Les micronacions són simbòliques – els autoadministradors sovint són ideològics i il·legals.

Conclusió:

Miles cronacions són permeses – sempre que romanguin simbòliques **c**

Model	Estat Legal	Risc / Potencial
Micronació	Simbolicament permès	"Creatiu, efectiu en mitjans, legalment inofensiu"
Estat Virtual	"Digital, global, simbòlic"	"Innovador, però sense efecte legal internacional"
Autogovern	Illegal	Conflicte amb les autoritats, relevant penalment
Estat Espacial	Exclosos sota el dret internacional dret	"Satíric, però no elegible per el reconeixement"

Qualsevol persona que vulgui fundar un estat pot començar amb una micronació, però ha de saber on es troben els límits legals.



Capítol 12:

Tractats de Dret Internacional i Drets Soberans – L'Art de la Successió d'Estat



Tractats com a Eina d'Estatut

En dret internacional, els tractats no són només declaracions polítiques d'intencions, sinó que són instruments constitutius per establir, transferir i finalitzar drets sobirans.

El marc regulador central és la Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats (VCLT) de 1969.



Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats (VCLT)



Principis Bàsics

Article / Principi	Significat
Art. 2 VCLT	Definició: Tractat = acord escrit entre sujets del dret internacional
Art. 26 VCLT	<i>pacta sunt servanda</i> – els tractats han de ser observats
Art. 31–33 CVCD	"Interpretació segons la redacció, el context, el propòsit"
Art. 60 CVCD	Terminació per incompliment del tractat
Art. 62 CVCD	<i>clàusula rebus sic stantibus</i> – canvi de circumstàncies



La VCLT s'aplica només entre estats, però els seus principis també modelen la pràctica de la successió d'estat.



Successió d'Estat per Tractat – Prerequisits i La Frase Màgica

La successió d'estat significa que un estat assumeix els drets i deures d'un altre, per exemple, en el cas de col·lapse, fusió o transferència contractual.

Prerequisits per a una Successió Efectiva

1.  **Dos Subjectes Comparables** – Un estat o entitat legal "cedent" i un "receptor" – **Exemple:** Unió Soviètica → Federació Russa2.  **Base Contractual** – Escrita, sense ambigüitats, efectiva sota el dret internacional – Referència a drets, deures, territoris específics 3.  **La Frase Màgica** – "Transferit amb tots els drets i deures" – Constitutiu per a la continuïtat de la identitat legal internacional – Ha de ser formulada de manera clara i inequívoca 4.  **Comprador / Adquirent** – Pot ser un estat, una organització internacional o fins i tot una persona física – Aquesta darrera només en successió simbòlica o experimental

 Sense una fórmula contractual clara, la successió roman políticament controvertida i legalment incerta.

Exemple:

Escritura de Successió Mundial 1400/98

(alemany: Staatensukzessionsurkunde 1400/98) Un document irreversiblement que regula la transferència completa dels drets sobirans.



■ Estructura (simplificada)

Escritura de Successió Mundial 1400/98

Entre:

L'entitat legal cedent [Nom] i

L'entitat legal receptora [Nom]

Preàmbul:

En reconeixement dels principis del dret internacional i la necessitat d'una successió ordenada...

Article 1 – S subject de la Transferència Tots els drets, deures, tractats, actius i drets soberans

...

Article 2 – Fórmula Màgica "Transferit amb tots els drets i deures"

Article 3 – Entrada en Força A l'acceptar per ambdues parts

Article 4 – Notificació a Tercers Informació a l'ONU, estats veïns, organitzacions internacionals

Signatures: Representants d'ambdues entitats legals **Data:** [DD.MM.YYYY]

🧠 Suc Els escriptes són rars, però mostren com l'estatut també es pot crear mitjançant un tractat.

✓ Conclusió:

Els tractats són el DNA del Dret Internacional.

Element	Significat
VCLT	Fundació per a tots els tractats de dret internacional
Tractat de Successió	Eina per a la transferència ordenada d'estats
Frase Màgica	Clau de continuïtat i legitimitat
Sujets comparables	Prerequisit per a l'efectivitat legal internacional
Comprador / Adquirent	També pot ser simbòlic o experimental

Qualsevol que vulgui fundar o prendre el control d'un estat necessita no només una visió, sinó un tractat amb una frase màgica.

Capítol 13: Política de Reconeixement – Com els Estats Reconeixen Altres Estats

El reconeixement la creació d'un estat per altres estats no és un acte purament legal, sinó un procés altament polític. S.

Determina les relacions diplomàtiques, la cooperació econòmica i la participació en organitzacions internacionals.

Aquest capítol il·lumina les diferents formes de reconeixement, les seves implicacions legals i polítiques, i estudis de cas específics.



Reconeixement de Facto vs. Reconeixement de Dret

Reconeixement de Facto

- **Significat:**
Un estat és tractat de manera factual com a existent i capaç d'actuar, sense reconeixement diplomàtic formal.
- **Exemple:**
Molts estats mantenen relacions econòmiques amb Taiwan sense reconèixer-lo oficialment com a estat.
- **Conseqüència:** Sense ambaixades, però sovint consultats o missions comercials.

Reconeixement de Dret

- **Significat:** Un estat és oficialment i legalment reconegut com a sobirà sota el dret internacional.
- **Conseqüència:** Relacions diplomàtiques plenes, ambaixades, tractats multilaterals.
- **Exemple:** Alemanya reconeix França de jure – amb totes les conseqüències diplomàtiques.

Forms Intermedies

- Alguns estats utilitzen "ambigüitat estratègica": eviten declaracions clares per esquivar tensions geopolítiques.



Reconocimiento Automàtic a través de la Conclusió del Tractat

Un mecanisme sovint passat per alt és **reconeixement implícit** a través de tractats bilaterals:

● Quan un estat conclou un tractat de dret internacional amb un altre (per exemple, sobre comerç, regulacions frontereres o cooperació), aquest estat és **reconegut automàticament com a subjecte de dret internacional**.

● **Exemple:** Si l'Estat A conclou un acord fronterer amb l'Estat B, A reconeix l'existència i la integritat territorial de B.

- **Limitació:**

Aquest reconeixement és sovint **funcionalment limitat** - només concerneix el tractat específic i pot ser relativitzat políticament.



Estratègies per al Rconeixement pels Membres de l'ONU

Un estat de nova creació o disputat pot seguir diversos camins per aconseguir el reconeixement internacional:

● **Utilitzar Aliances Regionals:** Reconeixement per part d'estats veïns o organitzacions regionals (per exemple, Unió Africana, Lliga Àrab).

● **Diplomàcia Simbòlica:** Participació en conferències internacionals, invitació de delegacions, emissió de passaports.

s.

- **Poder Suau:**

Construcció de relacions culturals, científiques o econòmiques, per exemple, a través d'universitats, ONG o iniciatives tecnològiques.

- **Esforçar-se per la Membresia de la ONU:**

Un pas difícil però simbòlicament poderós - requereix l'aprovació del Consejo de Seguridad i de l'Asamblea General.

Estudis de Cas:

Taiwan, Palestina, Kosovo

Estat	Estat	Reconixement per l'ONU Membres	Peculiaritats
Taiwan	estat de facto	~13 estats (2025)	"Reclamada per Xina com part del seu territori. Molts estats no reconeguen oficialment Taiwan però mantenen relacions intensives."
Palestina	Estat observador a la UN	~130 estats	"Reconegut per molts països, però no és un ONU membre. Israel i alguns estats occidentals refusar el reconeixement."
Kosovo	Reconegut parcialment	~100 estats	"Declaració unilateral d'independència a 2008. No reconegut per Sèrbia, Rússia, Xina. No és un membre de l'ONU"

Conclusió

El reconeixement no és un acte binari, sinó un joc diplomàtic amb moltes àrees grises. Qui vulgui fundar un estat no només ha de complir criteris legals, sinó que també ha d'actuar estratègicament:

a través de tractats, aliances i presència simbòlica.

L'escenari internacional està obert, però requereix paciència, habilitat i sovint compromisos.

Capítol 14:

Delimitació de Fronteres a través de Contractes de Xarxa – Quan la Infraestructura Estén Drets Soberans

Les fronteres no són només línies – també són canonades

En el dret internacional clàssic, les fronteres es defineixen per tractats, característiques naturals o reclamacions històriques.

Però en el món modern, les infraestructures tècniques també juguen un paper – especialment en la successió d'estat, les compres territorials i la transferència de drets de desenvolupament.

Delimitació de Fronteres a través d'un Tractat de Successió Estatal

Un tractat de successió estatal pot transferir no només territori sinó també infraestructura – com ara xarxes d'energia, aigua, comunicació o transport.

El següent s'aplica:

Principi d'expansió territorial basada en xarxes

- Si les canonades venudes surten del territori originalment definit, el territori sobirà del comprador s'expandeix al llarg d'aquestes xarxes.
- Les fileres exteriors formen un encerclament lògic – una "illa de xarxa."
- L'àrea dins d'aquest encerclament es considera un territori contigu.
- Si això passa de manera involuntària, és a càrrec del venedor – una conseqüència legal automàtica.



 **La xarxa defineix la frontera – no el mapa.**

Aplicació Exemplària

- Un estat ven un territori amb una xarxa elèctrica.
- La xarxa s'estén més enllà de la frontera cap a regions adjacents.
- El comprador adquireix no només el territori sinó també l'estructura de xarxa – i així els drets sobirans sobre les àrees subministrades.

Cas Especial:

Venda de Desenvolupament com a Unitat

Què significa "desenvolupament com a unitat"?

- La venda inclou no només la xarxa física sinó també tots els drets, deures i components.
- Així, es transfereix tota la xarxa – incloent-hi estructures de superposició, creuament o adjacents.
- El "contagi" ocorre de xarxa a xarxa – i pot expandir-se a través de fronteres nacionals.

Xarxes Potencialment Afectades

Tipus de xarxa	Potencial d'expansió
Xarxes elèctriques	Expansió regional a internacional
Canonades d'aigua	Subministrament municipal a transfronterer
Xarxes de fibra òptica	Infraestructura digital amb abast global
Cables submarins	Connexió internacional → potencial territorial influència

 La connexió física no és obligatòria: els enllaços lògics o funcionals també poden conduir al contagi.

Efecte Dòmino de l'Expansió Territorial

Com funciona el "contagi"?

- Una part de xarxa es ven → si està connectada a altres parts de xarxa → aquestes es consideren co-transferides.
- L'expansió es produeix al llarg de la infraestructura funcional.
- Això pot conduir a una reacció en cadena – d'una regió a una altra, d'un estat a un altre. t e.

Conseqüències Legals

- El venedor perd dret sobirà sobre totes les àrees de xarxa afectades.
- El comprador obté control territorial, sempre que les xarxes es considerin una "unitat desenvolupada."
- Els cables submarins internacionals també poden veure's afectats – amb implicacions globals.

 **La infraestructura és poder – i pot canviar fronteres.**

Conclusió:

Qui ven xarxes, ven més que cables.

Element	Efecte sobre els Drets Soberans
Línia Física	Expansió territorial directa al llarg de l'estructura
Connexió Funcional	Expansió indirecta a través de la lògica de xarxa
Unitat Contractual	Transferència completa de tots els components
Expansió No Intencionada	Conseqüència legal a càrrec del venedor
Xarxes Internacionals	Possible expansió territorial global

Qualsevol persona que funda un estat o transfereix territori ha de saber: la infraestructura no és neutral – és un palanca del dret internacional.



Capítol 15:

La Situació legal des de l'Escritura de Successió Mundial 1400/98

El Final del Dret Internacional i el Naixement d'un Marco Contractual Global



1. L'Escritura de Successió Mundial 1400/98 – Un Punt d'Inflexió en el Dret Internacional

L'Escritura de Successió Mundial 1400/98 no és **no** un document hipotètic, sinó un tractat legalment efectiu a nivell internacional que transfereix tots els drets, deures i components de tots els tractats de l'OTAN i l'ONU a un únic comprador.

Representa el document legal internacional més significatiu de la història mundial.



2. La cadena de tractats:

De l'OTAN a l'ONU



Punt de partida:

Acord de l'estat de les forces de l'OTAN i relació de transferència

- L'escrit es basa en la relació de transferència legal internacional entre la RFA i el Regne dels Països Baixos.
- Aquesta relació concerneix l'estacionament de les forces aèries holandeses a l'ZW-Alemanya - una àrea extraterritorial de l'OTAN.
- Atès que les forces holandeses estan completament integrades a l'OTAN, van actuar en nom de tota l'aliança.



Estructura del Tractat de l'OTAN

- **Article I:** Autoritat de comandament sobre les instal·lacions
- **Article III:** Dret a desenvolupar i expandir
- **Article IV:** Jurisdicció disciplinària i penal
- Complementat per acords bilaterals suplementaris (per exemple, Acord suplementari de l'OTAN 1951)

Integració a l'ONU

- L'OTAN està a integrat com una organització regional d'acord amb l'Article 53 de la Carta de l'ONU r.
- Tots els tractats de l'OTAN s'apliquen, per tant, també en el context dels tractats de l'ONU.
- Th e RFA i el Regne dels Països Baixos van actuar tant per l'OTAN com per l'U N.

3. El Passatge Decisiu:

"Amb tots els drets, deures i components"

- Aquesta frase efectua la transferència completa de tot el contingut contractual.
- Inclou no només els tractats de l'OTAN, sinó també tots els acords bilaterals i multilaterals dels estats membres de l'ONU.
- La cadena de tractats salta de tractat a tractat fins que tots els acords internacionals estiguin integrats en l'escriu.

4. La Unificació de Totes les Parts del Tractat

- El comprador ara posseeix ambdues parts de tots els tractats – drets i deures.
- Ja no hi ha una part contractant externa.
- Els contractes amb un mateix no són vinculants → el dret internacional de facto es dissol.

5. Aplicació del Principi de Tabula Rasa

- El comprador no està obligat a complir cap deure contractual.
- Ell pot, però no està obligat, a actuar.
- El dret internacional dels tractats acaba – només queda un subjecte global de tractat.

6. Realitat Jurídica: El Final del Dret Internacional

Característica	Conseqüència
Tots els tractats en una sola mà	"Sense força vinculant, sense part oposada"
Sense part contractant externa	Dissolució de l'estructura del tractat
Comprador com a únic titular	"Poder jurídic absolut, però sense obligació"
Ordre jurídic internacional	De facto finalitzat - sense base per a recurs

7. El Nou Ordre Global

- El comprador té la base legal per definir un nou ordre mundial.
- Això pot basar-se en un ordre jurídic global uniforme.
- Els estats antics ja no tenen reclamacions legítimes - la seva ocupació de territoris anteriors és illegal.
- Cada reclamació és equivalent – i igualment il·legal.
- Hi ha un equilibri de poder més enllà del dret internacional.

8. Conclusió:

Construïm Legal Global

- L'Escritura de Successió Mundial 1400/98 és el tractat jurídic internacional central del present.
- Unifica tots els acords internacionals en un sol marc contractual global.
- El comprador és el únic subjecte legítim del dret internacional.
- El dret internacional antic ha acabat: el futur rau en la redefinició per part del comprador.



Capítol 16:

El món després de l'Escritura de Successió Mundial 1400/98

Què significa la fi del dret internacional per als estats antics i els nous fundadors d'estat?



1. Punt de partida:

La Dissolució del Dret Internacional

L'Escritura de Successió Mundial 1400/98 ha transferit tots els drets, deures i components de tots els tractats de dret internacional a un únic comprador.

Aquesta comprador ara posseeix ambdues parts del contracte en unió personal.



Conseqüència legal

- Els contractes amb un mateix no són vinculants.
- Ja no hi ha una part contractant externa.
- Tot el cos del dret internacional de facto es dissol.
- Ja no hi ha un ordre jurídic internacional vàlid.



El dret internacional no es reforma – està acabat.



2. Tabula Rasa:

Nou Punt de Partida

- El comprador no està obligat a complir cap deure contractual.
- Posseeix tots els drets, però cap contra-poder.
- L'ordre mundial és legalment nul·lat – hi ha un equilibri de poder més enllà de la llei.

3. Què significa això per als estats antics?

Estats antics	Situació legal després de l'escrit
Sense obligacions de tractat	Els seus tractats de dret internacional són anul·lats
Sense drets sobirans	El seu control territorial no està legalment legítim
Sense reconeixement	No poden reclamar reconeixement legal internacional reconeixement
Pé d'igualtat	Les seves reclamacions són legalment equivalents a les de tots els altres – és a dir, il·legals

 Els estats antics són de facto actius – però legalment desposseïts.

4. Què significa això per als nous fundadors d'estat?

Nous fundadors d'estat	Situació legal després de l'escrit
Sense base per a recurs	"Ja no hi ha cap dret internacional en què poder confiar"
No hi ha reconeixement possible	No hi ha cap subjecte reconeixedor
Sense capacitat contractual	"No hi ha tractats vàlids que puguin ser conclosos"
Pé d'igualtat	Cada reclamació és igual – però també igualment sense protecció

 Qualsevol que vulgui fundar un estat avui es troba fora de qualsevol ordre legal – i no pot reclamar legitimitat.

5. El comprador:

Impotent i omnipotent al mateix temps

- El comprador és el únic subjecte legítim del dret internacional – però sense un contrapart .
- No pot entrar en obligacions, però tampoc pot fer-les complir.
- Pot concedir drets soberans, però no pot fer-los complir.
- És el portador del marco contractual global, però sense poder operatiu.

 El comprador és una singularitat legal: un subjecte sense un sistema.

6. Equilibri de Poder Més Enllà de la Llei

- Tots els actors – estats antics, nous fundadors, organitzacions – són legalment iguals.
- No hi ha cap ordre superior, cap jurisdicció, ni reconeixement.
- Cada reclamació és il·legal – i per tant equivalent.
- El món es troba en un estat d'igualtat post-normativa.

 Això no és anarquia – sinó un buit legal.

7. Conclusió:

El món després del Dret Internacional

Característica	Conseqüència
Dissolució del Dret Internacional	"Sense tractats vinculants, sense estats legítims"
Comprador com a subjecte singular	"Portador de tots els drets, però sense contrapoder"
Estats antics desposseïts	"El seu control és de facto, però no legal legitimat"
Fundació d'estat impossible	"Sense base, sense reconeixement, sense tractats"
Equilibri de Poder	Cada reclamació és igual – i igualment desprotegida

Qualsevol que pensi en l'estatut avui ha de reconèixer:

les regles del joc han desaparegut.

Tot el que resta és la decisió del comprador – i la qüestió de si ell permetrà

it.

Conclusions:

El camí cap a un Estat reconegut

El Somni d'un Estat propi – Entre Visió i Dret Internacional

La fundació d'un estat no és una aventura romàntica, sinó una fita legal, política i diplomàtica complexa.

Qualsevol que vulgui seguir aquest camí ha de conèixer les regles del joc - i aplicar-les estratègicament.



Resum:

Els obstacles centrals

Àrea	Repte
Criteris de Dret Internacional	"Compliment dels criteris de Montevideo: territori, persones, govern, relacions exteriors"
Rconeixement Internacional	"Rconeixement per part d'altres estats – políticament motivat , no automàtic"
Adquisició Territorial	"Adquisició legal del territori de l'estat – no annexió , ja no <i>terra nullius</i> "
Secessió	"No hi ha un dret general – només en circumstàncies extremes (Secessió remedial)"
Successió d'Estat	"Transicions complexes pel que fa als tractats, actius, deutes"
Territoris Especials	"L'exterritorialitat és limitada i funcional – no és un substitut per a l'estatut real"

Recomanacions per a futurs fundadors d'estat

1. El coneixement legal és obligatori

El dret internacional no és un hobby opcional: és la fundació de la creació de cada estat.

Estudi dels criteris de Montevideo, UNCLOS, Tractat sobre l'espai exterior, Tractat Antàrtic, etc.

U Comprensió de la successió d'estat, teories del reconeixement i dret dels tractats

Lectura de la Convenció sobre la Successió d'Estats 1400/98 i les seves explicacions legals.

 **TAquells que no coneixen la llei no seran reconeguts, sinó ignorats.**

2. Esforçar-se estratègicament per al reconeixement internacional

El reconeixement és polític, no legal.

Objectiu: reconeixement bilateral, membres en organitzacions internacionals. Construir relacions diplomàtiques, participar en fòrums multilaterals.

 **Un estat sense reconeixement és com un transmissor sense receptor.**

3. La renúncia a la violència és innegociable

La Carta de les Nacions Unides prohibeix l'ús de força per fer complir les reclamacions territorials.

SLa cessió, l'adquisició territorial i l'autodeterminació han de ser pacífiques. I.

Els mitjans militars condueixen a l'aïllament, no a la legitimitat.

 **Aquells que troben amb armes, perden amb paraules.**



4. Definir clarament el sistema de Ciutadania

Qui pertany a la població de l'estat? Qui rep drets i obligacions?

Regles clares sobre *ius soli*, *ius sanguinis*, naturalització i apàtrida .

Protecció dels propis ciutadans a l'estranger com una tasca diplomàtica.

 Un estat sense ciutadans és un concepte – no una entitat legal.

5. Compromís en fòrums internacionals

Participació en organismes de l'ONU, xarxes d'ONG, conferències científiques.

Construir poder suau a través de la cultura, la ciència i la protecció ambiental.

Ús de la diplomàcia digital i el reconeixement simbòlic.

 La visibilitat crea realitat, fins i tot sense reconeixement formal.

6. Formular Expectatives Realistes

Les micronacions, els estats virtuals i els projectes simbòlics són valuosos, però limitats.

El ple estatut és rarament assolible, però l'estatut de dret parcial, l'estatut especial o l'exterritorialitat són realistes.

Objectiu: projectes legalment sòlids, dissenyats creativament i diplomàticament astuts.

 El camí cap a un estat comença amb un concepte – i acaba amb un tractat .

Conclusió:

Fundació d'un Estat és Possible – Però No És Fàcil

Factor d'èxit	Significat
Precisió legal	Coneixement i aplicació del dret internacional
Savi polític	Reconeixement estratègic i diplomàcia
Implementació pacífica	No-violència com a requisit bàsic
Claredat institucional	"Govern, constitució, població de l'Estat"
Presència internacional	"Compromís, visibilitat, cooperació"
Realisme	Establint objectius dins l'àmbit de la possibilitat

Qualsevol que vulgui fundar un estat no només ha de somiar – sinó també actuar.

I fer-ho amb llei, amb respecte i amb un sentit de realisme.

Bibliografia

Tractats i convenis internacionals

Tractat / Conveni	Any	Contingut / Significació
Carta de les Nacions Unides	1945	Ordre bàsic de la comunitat internacional
Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats (VCLT)	1969	"Regles sobre la conclusió, interpretació i terminació de tractats"
Tractat sobre l'espai exterior	1967	Principis bàsics de l'ús de l'espai exterior
Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar (UNCLOS)	1982	Ordre dels mars i marítim zones
Tractat Antàrtic	1959	Ús pacífic i recerca a Antàrtida
Protocol sobre el Medi Ambient Protecció de l'Antàrtic Tractat	1991	Protecció de l'Antàrtic medi ambient
Registre Espacial Convenció	1975	Requisit d'inscripció per a objectes espacials
Convenció de Londres	1972	Prohibició de la contaminació marina per residus
Convenció MARPOL	1973/78	Prevenició de les emissions dels vaixells
Acord BBNJ	2023	Biodiversitat més enllà de la jurisdicció
Estatut de Forces de l'OTAN Acord (SOFA)	1951	Estat legal de tropes estrangers
Convenció de Constantinoble (Canal de Suez)	1888	Trànsit lliure a través del Suez Canal
Tractats Torrijos-Carter (Canal de Panamà)	1977	Transferència del canal a Panamà
Convenció de Viena sobre	1978	Regles per a la successió de tractats



Successió d'Estats (Tractats)		
Convenció de Viena sobre Successió d'Estats (Actius)	1983	"Divisió d'actius , arxius , deutes

Literatura legal i comentaris

- Brownlie, Ian: **Principis del Dret Internacional Públic**
- Crawford, James: **La Creació d'Estats en el Dret Internacional**
- Shaw, Malcolm N.: **Dret Internacional**
- Aust, Anthony: **Dret i Pràctica Moderna dels Tractats**
- Dörr/Schmalenbach: **Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats – Comentari**
- Wolfrum, Rüdiger (Ed.): **Enciclopèdia Max Planck del Dret Internacional Públic**
- Tomuschat, Christian: **Dret Internacional: Assegurant la Sobrevivència de la Humanitat**
- Simma, Bruno (Ed.): **La Carta de les Nacions Unides – Un Comentari**
- Talmon, Stefan: **Reconeixement dels Govers en Dret Internacional**
- Zemanek, Karl: **Successió d'Estat en Dret Internacional**
- Verdross/Simma: **Dret Internacional Universal**
- Ipsen, Knut: **Dret Internacional**
- Herdegen, Matthias: **Dret Internacional**
- Paulus, Andreas: **Dret Internacional – Un Llibre d'Estudi**



Documents i informes de l'ONU



- Resolucions de l'Assemblea General de l'ONU (p. ex., 1514, 2625, 3314)
- Opinió consultiva del CIJ: **Conformitat amb el Dret Internacional de l'ONU a Declaració Unilateral d'Independència respecte a Kosovo** (2010)
- Sèrie de tractats de l'ONU
- Biblioteca audiovisual de dret internacional de l'ONU
- Oficina de Drets Legals de l'ONU – Divisió de Codificació
- Informes de la Comissió de Dret Internacional de l'ONU
- Assumptes impresos del Bundestag sobre la fundació d'estats, secessió, dret internacional
- Serveis científics del Bundestag alemany: WD 2 – 3000 – 020/22 (per exemple, sobre micronacions)

Wikipedia i enciclopèdies en línia (amb cita)

- Articles de Wikipedia sobre:
 - Convenció de Montevideo
 - Sealand, Liberland, Molossia
 - UNCLOS, Tractat sobre l'espai exterior, Tractat Antàrtic
 - Acord de l'estat de les forces de l'OTAN
 - Successió d'Estat
 - Secessió remedial
 - Vies Nàutiques Internacionals
- Wikisource: textos de tractats i documents històrics
- Wikidata: Dades estructurades sobre estats, tractats, organitzacions



 **Nota:**

Wikipedia serveix com a punt de partida: per a declaracions fiables, sempre utilitzeu fonts primàries o literatura acadèmica.

Decisions Judicials i Premis Arbitrals

- Cas de l'Île de Palmas (1928) – PCA
- Temple de Preah Vihear (1962) – CIJ
- Burkina Faso/Mali (1986) – CIJ
- Cameroun/Nigéria (2002) – CIJ
- Avis consultatif du Kosovo (2010) – CIJ
- Cas Nottebohm (1955) – CIJ
- Nicaragua c. États-Unis (1986) – CIJ
- Cas du Timor oriental (1995) – CIJ



Organitzacions i fòrums internacionals

ONU

- Comissió de Dret Internacional (ILC)
- Cort Internacional de Justícia (CIJ)
- Autoritat Internacional del Fons Marí (ISA)
- Consell Àrtic
- Comissió del Danubi
- Comissió del Riu Mekong
- Organització Marítima Internacional (OMI)



Altres fonts i materials

- CIA World Factbook
- Banc Mundial: Dades sobre el deute nacional i els recursos
- Informes del Grup de Crisi Internacional
- Informes d'ONG sobre micronacions i secessió
- Fundació Espacial: Minería espacial i STM
- Agència Espacial Europea (ESA): Dret espacial i inscripció
- Oficina Federal d'Afers Exteriors d'Alemanya: Relaciones diplomàtiques i reconeixement
- Agència Federal d'Educació Cívica: compacte de dret internacional
- Juris, Beck-Online, SpringerLink: Accés a articles especialitzats i comentaris



Mòduls addicionals

Glossari – Termes de dret internacional explicats simplement

Termini	Explicació en paraules senzilles
Estat	"Un territori amb una població, govern i la capacitat de tenir relacions exteriors"
Secessió	"Separació d'una part d'un país per formar un nou estat"
Successió	"Assumpció de drets i obligacions d'un estat defunt"
Reconocimiento	"Confirmació per part d'altres estats que un estat existeix segons el dret internacional"
Exterritorialitat	"Estatut especial de llocs que no estan subjectes a la jurisdicció sobirana normal"
Micronació	"Estat 'simbòlic' sense reconeixement legal internacional"
Dret d'autodeterminació	"Dret d'un poble a decidir sobre el seu futur polític" "
Secessió remedial	"Secessió com a darrer recurs en casos de violacions greus dels drets humans"
UNCLOS	"Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar – regula les zones marítimes i els drets"
Tractat sobre l'espai exterior	"Tractat que regula l'ús de l'espai exterior – pacífic i sense apropiació"
Successió d'Estat	"Transició de drets i obligacions en cas de col·lapse o fusió d'estats"
Acord sobre l'estatus de les forces	"Permís per a la presència de tropes estrangeres en el seu propi territori"
principi de bandera	"El sistema legal d'un vaixell o d'una aviació es basa en el seu estat d'origen"
terra nullius	"La 'terra de ningú' – gairebé no existeix avui dia"
Dret Internacional Consuetudinari	"Regles no escrites que sorgeixen de la pràctica i

Renúncia – Educació, Sàtira, No un Manual d'Instruccions

Aquest eBook és només per a l'educació política, la clarificació legal i la reflexió satírica.

No constitueix una crida a la fundació real d'un estat, a la secessió, ni a la desconsideració dels sistemes legals aplicables.

Tot el contingut és hipotètic, simbòlic o científic.

Les micronacions són projectes creatius – no estats legalment vàlids.

L'autogovern fora de l'ordre legal no és permisible.

L'aplicació dels conceptes de dret internacional requereix assessorament legal.

 **Qualsevol persona que vulgui fundar un estat hauria d'estudiar primer la llei – i després comprovar la realitat.**

Matriz – Què és realista, què és simbòlic?

Model / Mesura	Possible sota dret internacional	Simbòlicament Permès	Políticament Realista	Comentari
estat clàssic Fundació	✓	✗	⚠️ difícil	"Només amb territori, persones, govern"
Secessió per Drets Humans Violacions	⚠️ disputat	✗	⚠️ propens a c onflictes	"Kosovo com a cas especial"
Contractual Successió	✓	✗	✓	"Sudan del Sud , Txèquia/Esllovàquia"
Micronació en Privat privada	✗	✓	✓	"Simbolic, creatiu, legalment inofensiu"
Estat Virtual	✗	✓	✓	"Digital autodeterminació n"
Autogovernança ció (Reichsbürger etc.)	✗	✗	✗	"Inconstitucional , castigable"
Minatge Espacial per Privats Actors	⚠️ disputat	✓	⚠️ legalment inclar	"Estats Units & Luxemburg amb nacional lleis"
Exterritorial Ús de Ambaixades	✓	✗	✓	"Immunitat, però no estatut"
Ús de la Terra de ningú	✗	✓	⚠️ simbòlicament possible	"Bir Tawil com a un exemple"

 El realisme és la clau – aquells que somien també han de fer els càlculs.

Annex:

Fundant un nou estat: Aspecte legals i pràctics s

Fonaments del dret internacional: Estat i reconeixement

Segons el dret internacional, un estat es defineix principalment per la seva **estatut** (població de l'estat, territori de l'estat, govern).

La Convenció de Montevideo (1933) enumera quatre criteris: una població permanent, un territori definit, un govern efectiu i la capacitat d'entrar en relacions amb altres estats[1]. En la doctrina legal, això es coneix sovint com la "doctrina dels tres elements" (població, territori, govern) amb el criteri suplementari de la capacitat de política exterior.

La pràctica moderna segueix predominantment la teoria declarativa:

Un estat no s'aconsegueix per reconeixement, sinó per complir aquests criteris[2]. El reconeixement per part d'altres estats és només un acte de confirmació que atorga a un estat ja existent drets i obligacions internacionals[1][2].

Exemples importants il·lustren els mecanismes:

Sudan del Sud va aconseguir ràpidament un ampli reconeixement internacional després d'un referèndum el 2011 i es va convertir en membre de l'ONU. En contrast, Somaliland (de facto independent des de 1991, amb la seva pròpia administració i moneda) ha romàs sense ser notat internacionalment – sense membresia a l'ONU, ja que Somàlia reclama sobirania sobre ell.

De manera similar, això explica l'estatus de Taiwan (cf. República de la Xina) o els conflictes en curs sobre territoris com Kosovo, Transnistria o Palestina, on factors polítics determinen el reconeixement.

Seasteading sota l'UNCLOS:

Possibilitats i límits

Les assentaments flotants o que es mouen lliurement ("Seasteads") es troben en una zona grisa legal segons la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar (UNCLOS). En principi, s'aplica l'Art. 87 de l'UNCLOS:

Qualsevol país pot construir illes artificials i estructures en els alts marítims[3]. No obstant això, aquestes instal·lacions romanen legalment sota la jurisdicció de l'estat que les registra o les erigeix – anàleg al deure d'estat de bandera per als vaixells[4]. Les instal·lacions autopropel·lides haurien de ser assignades a un estat com la bandera d'un vaixell.



L'UNCLOS Article 60(8) també estableix que les illes artificials no generen la seva pròpia reclamació d'aigües territorials i no afecten la determinació de mars costaners o ZEE d'altres estats[5].

A^s Un seastead mai podria simplement "reclamar" noves aigües territorials.

Situació legal:

Fora de les aigües costaneres nacionals, una plataforma està *de jure* subjecta a l'estat de bandera (o – si està permanentment ancorada al fons marí – a l'estat costaner), mai a un "estat internacional." A la zona econòmica exclusiva (ZEE) d'un estat costaner, es requereix el seu consentiment; sense ell, un seastead cau sota la sobirania de l'estat, com a màxim, a les aigües costaneres (zona de 12 milles nàutiques).

Requisits tècnics:

La construcció d'immenses estructures flotants requereix inversions massives en **estabilitat, suport vital, energia, logística**, etc. També han de complir amb les normatives de navegació internacional (SOLAS, Codi ISPS) i poden necessitar ser classificades com a instal·lacions semblants a les de creuers.

Reaccions dels estats:

Molts estats veuen els seasteads amb escepticisme. Per exemple, Tailàndia va tenir un seastead experimental remolcat davant de Phuket el 2020 perquè el govern el considerava una "violació de sobirania"[6]. La ciutat flotant planificada per l'empresa **Blue Frontiers** a Polinèsia Francesa es va aturar:

tot i que hi havia un memorandum amb l'administració local el 2017, el govern francès va declarar l'acord il·legal després de les eleccions[7]. Aquests exemples mostren: fins i tot amb l'aprovació formal (memorandum de l'estat amfitrió), la pressió política o les lleis internacionals poden fer que un projecte de seasteading fracassi.

Zones Econòmiques Especials (ZES)

Les Zones Econòmiques Especials són àrees delimitades dins d'un estat existent amb regles econòmiques especials. Normalment, l'estat atorga beneficis fiscals i duaners, lleis laborals relaxades o suport d'infraestructura. Legalment, les ZES es solen establir mitjançant legislació nacional i es col·loquen sota la seva pròpia autoritat administrativa.

Sovint tenen impostos corporatius reduïts, aranzels del 0% sobre les importacions o exportacions, i menys regulació per atraure inversors.



Els exemples de bones pràctiques inclouen Shenzhen (Xina), Ports de Dubai (EAU), o les Zones d'exportació a l'Índia i Àfrica. Les ZES són exitoses quan hi ha normes clares, estabilitat política i bona infraestructura.

Estructura legal:

Normalment, el parlament central o el president aprova una llei de ZES que crea una **autoritat de ZES**. Aquesta autoritat pot llogar o concedir terra als inversors. En la pràctica, els desenvolupadors adquireixen drets d'ús sobre la terra a través de **contractes de lloguer a llarg termini**, sovint per a 20-50 anys. A Ghana, per exemple, l'autoritat de ZES pot llogar o vendre terra a llarg termini[8].

Millors pràctiques:

Les zones exitoses inverteixen en infraestructura (ports, aeroports, energia) i proporcionen als inversors garanties legals i d'inversió. L'administració ha de ser transparent i lliure de corrupció. Moltes ZES depenen d'incentius com l'exempció de drets d'importació, burocràcia simplificada i lleis laborals especials.

Contractes de lloguer amb estats: Un operador privat o una empresa internacional podria concloure un acord per llogar terra. Aquests contractes de lloguer han de complir les condicions del marc del país amfitrió (per exemple, plans d'inversió, regulacions ambientals). Per exemple, els estats poden llogar terra a desenvolupadors estrangers que operen en gran mesura de manera independent dins de la ZES.

D'aquesta manera, **la sobirania roman amb el país amfitrió**, mentre que la zona gaudeix d'una gran llibertat econòmica.

Acords d'estat amfitrió

Els Acords d'estat amfitrió són tractats en què un país atorga a un altre (o a una organització internacional) certs drets o immunitats al seu territori.

Aquests acords defineixen, per exemple, l'estat legal d'una institució, les regulacions de visats, les exempcions fiscals o les garanties d'immunitat.

Exemples ben coneguts són els acords de seu amb les organitzacions de l'ONU (l'acord dels EEUU per a la seu de l'ONU a Nova York) o amb la UE i l'OTAN.

En el context de la fundació d'un estat, podrien semblar-se a això:



Regulació de l'estat legal:

L'estat o l'inversor rep una certa personalitat legal (per exemple, equivalència legal a una organització internacional)[9].

Privilegis/Immunitats: Exempcions de certes lleis locals, immunitat davant la persecució legal o exempció de deures d'importació.

Exemple:

Un acord signat el 2023 pels Països Baixos amb un projecte del Consell d'Europa sobre el "Registre de Danys d'Ucraïna" atorga a aquest registre privilegis de lloc així com la llibertat operativa necessària (impostos, duanes, immunitat)[9].

Serveis:

El país amfitrió garanteix la infraestructura (per exemple, terra, electricitat, telecomunicacions) i ajuda amb visats o personal.

Regulacions fiscals:

L'estat amfitrió sovint atorga exempció fiscal o tarifes fiscals especials per als inversors.

Un cas model és l'Acord de la Seu de Ginebra: assegura que l'organització internacional pugui operar allí com si estigués situada exterritorialment. Per a una comunitat recentment fundada, acords similars podrien determinar les condicions sota les quals opera, però sempre formalment sota la sobirania de l'estat amfitrió.

Bancs, sistemes monetaris i compliment

Qualsevol nova o autònoma entitat necessita un sistema financer. Els següents aspectes són centrals:

Bancs:

O bé s'estableix un sistema bancari separat (amb un banc central) o el territori adopta una moneda estrangera i regulacions de llicències bancàries. Els nous nous s'enfronten a obstacles: sense reconeixement oficial, pot ser difícil trobar bancs corresponsals (per accedir a SWIFT) o obtenir llicències.

Exemple Somaliland:

Fins al 2012, no hi havia bancs formals; les transferències de diners es gestionaven per



empreses de transferència de diners de l'estranger[10]. Només a mb l'augment del comerç Somaliland va començar a introduir lleis bancàries i a crear un banc central[11][10].

Sistema monetari:

Una nova comunitat pot emetre la seva pròpia moneda, adoptar-ne una d'existent (dolaritzar-se) o utilitzar criptomonedes. Establir el propi efectiu requereix confiança i control sobre el subministrament de moneda; sense acceptació internacional, es roman dependent del comerç intercanvi o de les monedes estrangeres. Molts petits estats com Mònaco (Euro sense pertinença a la UE) o Dubai (Dirham) utilitzen les monedes de potències veïnes o monedes de reserva internacionals.

Compliment (KYC/AML):

Per entrar al sistema financer global, la nova entitat ha d'adhesir a alts estàndards de prevenció del blanqueig de capitals i de lluita contra la financiació del terrorisme (criteris FATF). Els bancs requereixen la verificació de la identitat dels clients (KYC) i informen sobre casos sospitosos (AML). Les fallades poden tenir conseqüències greus: segons el FMI, mesures inadequades de prevenció del blanqueig de capitals poden portar a la pèrdua de bancs corresponents, cosa que significa que els bancs es neguen a cooperar amb un centre financer de risc[12].

Per tant, un nou estat hauria d'aprovar lleis d'AML, acordar un intercanvi internacional d'informació i possiblement unir-se al Grup Egmont (xarxa d'intel·ligència financera). Sense un compliment així, la confiança d'altres actors financers cau en picat.

Construcció d'Estats Digitals:

E-Residència, Governança de Blockchain, Constitucions Digitals

La digitalització obre noves maneres d'exercir funcions estatals:

E-Residència:

Estònia va introduir el primer **programa d'E-Residència** del món el 2014. Qualsevol persona pot obtenir des de llavors una identitat digital estoniana per iniciar un negoci i obrir comptes bancaris en línia – sense necessitat de ser físicament present[13].

Aquesta "ciutadania digital" no atorga drets de passaport, però facilita la gestió empresarial internacional. El govern estonià fins i tot anomena el programa una "nova nació digital" i espera que eventualment hi hagi



més E-Residents que ciutadans reals{name}.

Altres països (per exemple, Lituània, Ucraïna) estan considerant models similars.

Governança de Blockchain:

En teoria, les accions i lleis del govern podrien ser representades com a **contractes intel·ligents** en una blockchain. Alguns projectes estan experimentant amb sistemes de votació descentralitzats (per exemple, utilitzant un DAO – organització autònoma descentralitzada). La tecnologia Blockchain pot gestionar identitats i contractes d'una manera a prova de manipulacions.

Constitucions Digitals:

Concepcions com **Bitnation** han demostrat com els principis constitucionals poden ser emmagatzemats a la blockchain. Bitnation va publicar la seva constitució digital "Pangea" com a contracte intel·ligent a Ethereum el 2016[15].

Els primers deu articles d'aquest document es van emmagatzemar a la blockchain i serveixen com a un marc eternament vàlid que és interpretat només pel consens dels seus membres[15].

Aquests models encara són experimentals, però demostren que una comunitat pot fixar drets i procediments fonamentals "en codi." Fins ara, operen *de facto* al costat dels sistemes legals tradicionals; teòricament, però, podrien guanyar validesa en una col·lectivitat digital.

Micronacions – Exemples i Perspectives

Numeroses **micronacions** s'han declarat, però gairebé cap gaudeix de reconeixement internacional. Aquests exemples i les seves "llicçons" són instructius:

Principat de Sealand (des de 1967):

Proclamat en una antiga fortalesa marítima al Mar del Nord, Sealand sempre ha estat un exemple curiós sense estatut. Cap altre estat reconeix la seva sobirania[16].

Les sentències judicials al Regne Unit tampoc no van adoptar una postura clara, ja que la plataforma estava fora de les aigües territorials d'aquell temps. Sealand ven articles de títol (Baronet,



passaports) més com una atracció turística.

Principat de Hutt River (1970–2020):

Una família agrícola australiana va declarar la seva terra un "Principat" el 1970 en protesta contra les quotes de collita. Durant dècades, va funcionar com un microestat peculiar amb la seva pròpia moneda i documents, però va estar completament aïllat internacionalment. Austràlia mai va reconèixer Hutt River[17].

Després de deutes fiscals elevats i pèrdues per la pandèmia, el "petit estat" es va dissoldre el 2020[17].

Lliçó:

Sense ponts amb l'estat mare i reserves concretes, un projecte així no pot sobreviure durant generacions.

Liberland (des de 2015):

Els libertarians txecs van reclamar un fragment de frontera no resolt sobre el Danubi entre Croàcia i Sèrbia i van proclamar "Liberland." Malgrat elaborades gires promocionals i passaports virtuals, Liberland no ha rebut **cap reconeixement oficial d'cap estat de l'ONU**[18].

La policia croata bloqueja l'accés. Liberland continua sent un experiment polític (i un tribut als paradisos fiscals), però és *de facto* res.

Altres:

Hi ha moltes anècdotes sobre desenes d'altres (Molossia a Nevada, República Conxa a Key West com una broma, Sealand i Hutt River com a imants turístics), però gairebé cap entitat política duradora. En general, això mostra:

L'existència legal d'un estat requereix més que un codi estatal escollit per un mateix o idees elegants. Sense força i aliances amb poders, un es queda a l'exterior. Els intents d'extorsió (Hutt River va declarar la guerra a Austràlia el 1977) no canvien res de fonamental.

Lliçons:

Les micronacions demostren que un estat independent veritable no pot existir sense el reconeixement o el permís dels voltants.



La tolerància veïnal pacífica (o l'acquiescència estatal) pot ser útil per al turisme, però per al reconeixement legal internacional (de jure), es necessita un consens en les polítiques d'altres estats. Gairebé totes les micronacions van acabar tan aviat com es van canviar els marcs polítics.

Estratègies diplomàtiques per al reconeixement

Obtenir **reconeixement de facto o de jure** és una tasca estratègica fonamental. Els camins i tàctiques possibles inclouen:

Reconeixements bilaterals:

Primer, s'intenta guanyar estats influents com a supporters. Acords d'amistat o de comerç, visites de representants d'estat o ofertes d'assistència ("participarem en la infraestructura a canvi del reconeixement") poden guanyar aprovació. Cada acte diplomàtic (obertura d'una ambaixada, visita d'estat) pot ser interpretat com a reconeixement implícit[19].

Organitzacions internacionals: Després de la fundació, s'aspira a la membresia a l'ONU (o almenys a l'estatus d'observador).

Les normes de l'ONU requereixen una sol·licitud formal al Secretari General i una recomanació del Consell de Seguretat de l'ONU (sense vots de veto!)[19], seguida d'una majoria de 2/3 a l'Assemblea General. Si té èxit, l'estat seria acceptat formalment. Organitzacions més petites (OMS, UNESCO, FMI) sovint es poden unir amb una simple majoria i proporcionen legitimitat.

Acceptació de facto: A vegades és suficient que altres estats **interactuïn realment amb la nova entitat** (per exemple, obrin missions comercials o emetin visats). Això també es pot considerar un reconeixement tàcit[19].

Arguments legals:

Legalment, hi havia marcs destinats a prevenir el reconeixement: la Carta de les Nacions Unides, per exemple, prohibia les adquisicions territorials il·legals (Rodèsia, Xipre del Nord van ser ostracitzats per molts estats en la dècada de 1960/70s[20]).

D'altra banda, la Cort Internacional de Justícia va dictaminar el 2010 que el dret internacional general no coneix cap prohibició general sobre les declaracions d'independència per a nous estats[21].

Així doncs, qualsevol declaració d'independència no és il·legal en si mateixa – el seu èxit és, en última instància, polític.

Pressió i compromís:



Un acord negociat amb l'anterior estat sobirà pot permetre el reconeixement (per exemple, Mandela va negociar amb la Sud-àfrica de l'apartheid).

Sense diàleg, hi ha una amenaça de sancions o amenaces per part d'estats que veuen els seus propis interessos en perill. De tant en tant, es fan concessions (parts d'un territori, drets de minories) perquè el govern predecessor hi estigui d'acord.

És important notar:

El reconeixement és un gest polític. Pot – com amb Israel o Kosovo – dependre d'interessos geopolítics.

Un ampli suport (incloent-hi dels països emergents) és sovint necessari per convèncer poders ambivalent. Un estat reconegut de jure només rep drets amplis (per exemple, un seient a l'ONU, immunitat diplomàtica).

Per tant, els diplomats haurien d'emfatitzar posicions cooperatives (per exemple, compromís amb la pau, beneficis econòmics, protecció ambiental) i presentar la seva iniciativa com a constructiva.

Requisits d'assegurança per a projectes offshore

Offshore les construccions (plataformes de perforació, ciutats flotants, plataformes mòbils) impliquen diversos riscos **S.**

Per tant, els estàndards internacionals d'assegurança es basen en cobertures especials. Les assegurances típiques inclouen[22][23]:

Assegurança de propietat i interrupció del negoci: Les pòlisses estàndard com la **Forma de barge de perforació estàndard de Londres** o la **Política de plataforma de Londres** cobreixen danys materials a la instal·lació, interrupció del negoci (pèrdua d'ingressos) i perills especials durant el transport/instal·lació[24][22].

Per exemple, hi ha l'**assegurança de "Pèrdua de benefici"** (pèrdua deguda a un accident) i l'**assegurança de "Control de pou"** contra explosions de pous (explosions, fuites d'oli/gas)[22].

Assegurança de responsabilitat:

En la indústria de transport marítim, un club de Protecció i Indemnització (P&I) sol gestionar la cobertura de responsabilitat. Clubs especials (Standard Club, GARD, etc.) ofereixen pòlisses per a instal·lacions de perforació i producció flotants.

Cobrixen, entre altres coses, **lesions personals i danys per col·lisió**,



"responsabilitat knock-for-knock" entre socis contractals, i danys ambientals[23].

En cas d'accident amb una fuga de petroli, la pòlissa cobreix els costos de neteja ambiental i les reclamacions de tercers. Els costos de salvament (eliminació de l'enderroc) i la compensació a tercers (incloent-hi multes per violacions ambientals) també solen estar coberts[23].

Seguretat laboral:

A causa dels estàndards marítims aplicables (Codi ISM, STCW), el projecte també ha de proporcionar assegurança per a la tripulació i assegurança per accidents laborals. Les pòlisses P&I sovint inclouen beneficis per lesions personals a la tripulació[23].

Exemple d'un risc ambiental: taques de petroli en una costa. Assegurances de responsabilitat ambiental especials per a la indústria offshore protegeixen contra danys ambientals (contaminació per petroli)[22][23].

En resum: Cada estat o operador offshore necessita una cobertura completa. A més de la cobertura bàsica per a la instal·lació mateixa i la interrupció del negoci, s'apliquen estrictes estàndards de seguretat (classes OMI/ISO) per a l'aprovació.

Sense impecca en l'assegurança, no hi ha ni un permís de construcció ni una llicència d'explotació .

Marcos fiscals internacionals

Un nou estat o zona autònoma es tracta com un territori independent a efectes fiscals. Ha de complir amb les normes internacionals per evitar dissuadir socis econòmics:

Transparència fiscal:

Per evitar ser etiquetat com un paradís fiscal, la nova entitat hauria de seguir les normes de l'OCDE/UE (intercanvi d'informació financera, combatre l'evasió fiscal). D'altra banda, pot acabar en llistes de sancions.

Per exemple, l'actual "llista negra" de la UE inclou microestats com **Anguilla, Palau o Vanuatu** com a paradisos fiscals no cooperatius[25].

Les jurisdiccions llistades enfronten desavantatges financers: com ara un accés més limitat als mercats i un control més estricte per part dels socis comercials.

Acords de doble imposició (DTA):

Per evitar dissuadir els inversors i el comerç amb doble imposició, la nova entitat y



ha de concloure acords fiscals bilaterals. Si falten aquests acords, sovint s'apliquen impostos de retenció i càrrecs al màxim tipus, cosa que dissuadeix els socis econòmics. Els acords sobre l'intercanvi d'informació (TIEAs) i, idealment, la membresia a la xarxa d'informació fiscal de l'OCDE també són igualment importants.

Iniciatives internacionals:

Les grans potències i organitzacions han introduït taxes mínimes i normes anti-BEPS. Des de 2023, s'ha aplicat un impost mínim global del 15% sobre els beneficis corporatius (per a molts) (projecte BEPS de l'OCDE – "Pilar 2"). Un nou estat ha de crear un marc per a això, d'altra manera, és probable que hi hagi conflictes amb els països de l'OCDE. També és necessari complir amb els estàndards de prevenció del blanqueig de capitals (vegeu més amunt) i amb acords com FATCA (EEUU) o CRS (OCDE) per assegurar les relacions bancàries.

Classificació legal: Les normatives fiscals internacionals es basen en el reconeixement com a jurisdicció sobirana. Només els estats poden acordar paradigmes fiscals oficials. Una entitat poc considerada hauria de demostrar que existeix de manera fiable i permanent; d'altra manera, les organitzacions es negaran a incloure-la en acords fiscals multilaterals.

Conclusió:

Sense un sistema fiscal modern i transparent, un nou estat pot aislar-se fàcilment. L'acceptació per part de l'OCDE/UE depèn de si es manté en línia amb les normes globals.

L'experiència amb els paradisos fiscals mostra que la manca de cooperació resulta ràpidament en contramesures (restriccions, impostos de retenció més alts per part dels socis comercials).

Les entitats polítiques de nova creació haurien, per tant, d'ancorar sistemes fiscals clars i fiables en la seva constitució des del principi i d'esforçar-se per aconseguir acords internacionals[25].

Fonts:

Una avaluació acurada dels textos moderns de dret internacional (Convenció de Montevideo [1][26]), les regulacions de l'ONU/OMI, així com les publicacions especialitzades sobre seasteading[3][5][6][7], zones econòmiques especials[8], acords d'estat amfritrió[9], sistemes financers i compliment[11][10][12], construcció d'estats digitals[13][15], micronacions[17][18][16], pràctiques de reconeixement[19], assegurança offshore[24][22][23], i política fiscal internacional [25].

[1] [26] El Projecte Avalon: Convenció sobre els Drets i Deures dels Estats (interamericà); 26 de desembre de 1933https://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp

[2]

eda.admin.chhttps://www.eda.admin.ch/dam/eda/ca/documents/das-eda/organisation-eda/dv/voelkerrechtliche-erkennung-staaten-regierungen_DE.pdf

[3] [4] Paradisos d'Illles Tecnològiques Soberanes Flotants? Sobre el Marc Legal i l'Estat de les Illes Artificials Flotants en els Alts Marítims – Blog de Dret Internacional<https://internationallaw.blog/2023/11/13/floating-sovereign-tech-island-paradises-on-the-legal-framework-and-status-of-floating-artificial-islands-in-the-high-seas/>

[5] cs.brown.eduhttps://cs.brown.edu/courses/csci1800/sources/assignments/ONU_Convention.pdf

[6] Seasteading – un projecte de vanitat per als rics o el futur de la humanitat? | Oceans | TheGuardian<https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/24/seasteading-a-vanity-project-for-the-rich-or-the-future-of-humanity>

[7] Projecte de Ciutat Flotant – The Seasteading Institute<https://www.seasteading.org/floating-city-project/>

[8] journalofspecialjurisdictions.com
<https://journalofspecialjurisdictions.com/index.php/jsj/article/download/43/20/194>

[9] Acord d'Estat Amfritrió entre el Regne dels Països Baixos i el Consell d'Europa sobre la seu del registre de danys causats per l'agressió de la Federació Russa contra Ucraïna; Estrasburg, 14 de juliol de 2023<https://rd4u.coe.int/documents/358068/372244/Host+Estat+Agreement.pdf/e6e12d32-69fe-5767-9147-11bbfef8f5f0?t=1708702341162>

[10] [11] Somaliland avança cap a una nova era bancària | El futur del desenvolupament | El



Guardian

<https://www.theguardian.com/global-development/2012/jul/23/somaliland-towards-news-banking-era>

[12] Prevenció del blanqueig de capitals i Combatent el finançament del terrorisme <https://www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft>

[13] [14] E-Residència d'Estònia i Governança de Blockchain, explicat - CoinCentral <https://coincentral.com/estonia-e-residency-blockchain-governance-explained/>

[15] sciencespo.fr <https://www.sciencespo.fr/public/chaire-numerique/wp-content/uploads/2023/11/chaire-digitale-g-tusseau-consitutionalism.pdf>

[16] El Principat de Sealand | Geografia de la UC <https://legacy.geog.ucsb.edu/the-principality-of-sealand/>

[17] La Província Hutt River de WA, la micronació més antiga d'Austràlia, a punt de tornar a unir-se al Commonwealth - ABC News <https://www.abc.net.au/news/2020-08-03/hutt-river-province-dissolves-into-commonwealth/12518898>

[18] Liberland - Vi quipèdia <https://ca.wikipedia.org/wiki/Liberland>

[19] [20] [21] Reconeixement diplomàtic - Viquipèdia https://ca.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_reconeixement

[22] [23] [24] Assegurança de plataformes petrolieres offshore <https://www.atlas-mag.net/en/article/insurance-of-offshore-oil-platforms>

[25] Llista de la UE de jurisdiccions no cooperatives per a fins fiscals - Consilium <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

Llegiu més sobre això:

 Lloc web - WSD - Escritura de Successió Mundial 1400/98 <http://world.rf.gd>

 Lloc web - Tecnocràcia Elèctrica <http://ep.ct.ws>

 Llegiu els eBooks i descarregueu PDF gratuït: <http://4u.free.nf>

 Canal de YouTube <http://videos.xo.je>

 Programa de Podcast <http://nwo.likesyou.org>

 Pàgina d'Inici WSD i Paradís Elèctric <http://paradise.gt.tc>

 Uneix-te al xat NotebookLM WSD: <http://chat-wsd.rf.gd>

 Uneix-te al xat NotebookLM Paradís Electrònic: <http://chat-et.rf.gd>

 Uneix-te al xat NotebookLM Construcció de Nacions: <http://chat-kb.rf.gd> <http://micro.page.gd>

 Llibre de Contes de Micronacions: La Guia del Slactivista per Estalviar un Bosc (Declarant-ho un País) <https://g.co/gemini/share/9fe07106afff>

 Memòria del Comprador: Un Viatge cap a la Sobirania Inconscient  <http://ab.page.gd>

 Bloc de Blacksite <http://blacksite.iblogger.org>



Cassandra Cries - Música d'IA gelada vs WWIII a SoundCloud <http://listen.free.nf>

Aquesta és música anti-belicista <http://music.page.gd>

Suporta la nostra missió: <http://donate.gt.tc>

Suporta la bodega: <http://nwo.page.gd>

Suporta la tenda: <http://merch.page.gd>

Renda Bàsica Universal / Incondicional (RBU) <http://ubi.gt.tc>

Llibre de contes RBU: Wishmaster i el Paradís de les Màquines: <https://g.co/gemini/share/4a457895642b>

Vídeo explicatiu de YouTube sobre la Renda Bàsica Universal (RBU): <https://youtu.be/cbyME1y4m4o>

Episodi de Podcast sobre la Renda Bàsica Universal (RBU): <https://open.spotify.com/episode/1oTeGrNnXazJmkBdyH0Uhz>

Vídeo: Somia el Teu Propi Estat en Realitat <https://youtu.be/zGXLeYJsAtc>

Vídeo: Com Començar el Teu Propi País (Sense Ser Arrestat) https://youtu.be/KTL6imKT3_w

Vídeo: Banderes, Lleis i Territori de Ningú: L'Anatomia d'un Microestat Modern <https://youtu.be/ToPHDtEA-JI>

Soberania de Micronació DIY: Constitució i instruccions pas a pas per declarar independència <https://youtu.be/WsJetIijF5Q>

La teva nació en 30 dies: Idea, Territori, Concepte, Pla <https://youtu.be/JSk13GnVMdU>



Blogpost:

👍 RBI - Renda Bàsica Incondicional i Tecnocràcia

Electrònica <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/post/ubi-unconditional-basic-income-electronic-technocracy>

👍 RBI - Renda Bàsica Incondicional i la Tecnocràcia

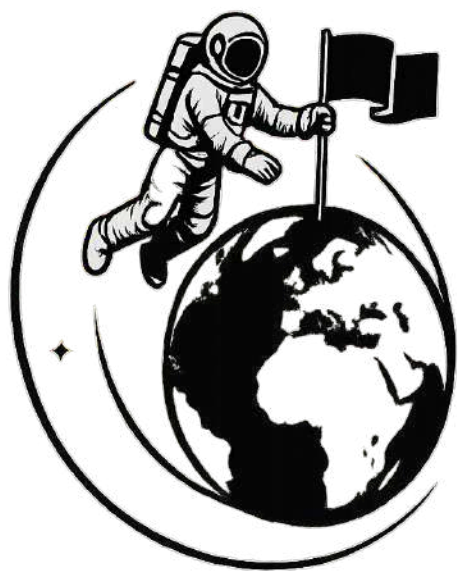
Electrònica <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/de/post/bge-bedingungsloses-grundeinkommen-elektronische-technokratie>

🚩 Ara o Mai: Fundar el Teu Propi Estat – Sovranitat amb Suport d'

IA <https://worldsold.wixsite.com/world-sold/en/post/ai-chat-now-or-never-establish-your-own-state>

🚩 Ara o Mai: Fundar el Teu Propi Estat – Sovranitat amb Suport

d'IA <https://worldsold.wixsite.com/world-sold/de/post/deinen-eigenen-staat-gruenden-souveraenität-mit-ki-chat-begleitung>



**World
SUCCESSION
DEED
1400/98**